



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **THALAL MUNTASIR ALIAS MUMUN BIN (ALM) SYAHRUL AZWAR;**
2. Tempat lahir : Sigli;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Lhok Ketapang, Desa Keutapang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 September 2025 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2026;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muharramsyah, S.H., M.H., advokat pada kantor pengacara dan konsultan hak asasi manusia "MUHARRAM LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Irigasi Nomor

Halaman 1 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Dusun Melati, Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 15 Oktober 2025 dengan nomor register W1.U-5/28/HK.01/X/SK/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi tanggal 2 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi tanggal 24 Oktober 2025 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN Sgi tanggal 2 Oktober 2025 dan 15 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Thalal Muntasir Alias Mumun Bin (alm) Syahrul Azwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Abdurrahman
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191907870002 atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195303900001 atas nama Marianti Hasfa;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190912140003;

Halaman 2 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 172/BD/TS/IX/2022 tanggal 01 September 2022 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0135/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1037738 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) lembar asli Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1037738 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1037738 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0135/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrido Syariah Nomor: 11501112209055639 tanggal 16 September 2022;

2) Agustina

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107197007920001 atas nama Agustina;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1205150106860006 atas nama Sofian;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1205152905090010;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/012/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas nama Agustina;

Halaman 3 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Agustina;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0038/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 888193 atas nama Agustina dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 888193 atas nama Agustina;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 046/B6/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 atas nama Agustina;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 888193 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0038/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Agustina;

3) Aidi Abdullah

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191204730001 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195012850001 atas nama Aja Satria;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 110719020408446;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.I/8/2017 tanggal 09 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0039/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 875036 atas nama Aidi Abdullah dan 1 (satu) lembar asli Validasi



Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 875036 atas nama Aidi Abdullah;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha tanggal 14 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 875036 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 02 Maret 2022 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0039/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Menjual/Mengalihkan hak Atas Jaminan, atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 28 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;

4) Cut Aja Nurul

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195210940005 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-6780/136/06/22 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 69,805 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 74/SKU/AC/V1/2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Jaminan tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 987165 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-6780/136/06/22 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 5) Hafsah Gade
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195310680001 atas nama Hafsah Gade;
 - 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor: 03.486.664.0-108.000 atas nama Hafsah Gade;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107620203 atas nama Said Hasan Ismail;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204080080 atas nama Sayed Hasan Ismail;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Hafsah Gade;
 - 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-8072/136/08/22 tanggal 04 agustus 2022 atas nama Hafsah Gade;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 71,801 atas nama Hafsah Gade;
 - 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1001299 atas nama Hafsah Gade;
 - 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107195310680001 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 16/AC/SKU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 atas nama Hafsah Gade;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1001299 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade;
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-8072/136/08/22 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Cover Note Nasabah Asuransi Jiwa Al Amin Nomor: 22.08.180019.1.001063 tanggal 05 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade;
- 6) Halik Misnari
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107270104910001 atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195810940001 atas nama Lisagustina;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191007200003;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 211/BD/2021 tanggal 08 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 422-000062/127/ID0010934/03/21 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 676880 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Murabahah Bil Wakalah Kur Mikro iB Nomor: 422-000062/127/ID0010934/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112103022617 tanggal 19 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan atas nama Halik Misnari;
- 7) Idris Abdullah
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107660241 atas nama Idris Abdullah;

Halaman 7 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194107700443 atas nama Cut Aja Syarifah;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204081087;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 0300/BP/TS/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0088/127/04/22 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 934993 atas nama Idris Abdullah dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 934993 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 934993 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 25 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0088/127/04/22 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrido Syariah Nomor: 11501112204013329 tanggal 26 April 2022;

8) Ishak

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107130107690134 atas nama Ishak;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194110770002 atas nama Umi Kalsum;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107192607120001;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 46/PI/2022 tanggal 22 September 2022 atas nama Ishak;

Halaman 8 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0153/127/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Ishak;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Ishak;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1033294 atas nama Ishak dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1033294 atas nama Ishak;
- 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107130107690134 tanggal 22 September 2022 atas nama Ishak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Ishak;
- 1 (satu) lembar asli Printout transaksi rekening : IDR 7210828375 atas nama Ishak;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1033294 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Ishak;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0153/127/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

9) Jalaluddin

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107193112730007 atas nama Jalaluddin M Husen;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107197011760001 atas nama Nurmahayati;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor : 43.824.682.9-108.000 atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204081963;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 08/RP/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin M Husen;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0009/127/10/21 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin;

Halaman 9 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Jalaluddin;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 790149 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin;
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0009/127/10/21 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrido Syariah Nomor: 11501112110001535 tanggal 11 Oktober 2021;
- 10) Muhammad Fadhilullah;**
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191908960001 atas nama Muhammad Fadhilullah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 107190204084188;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha tanggal 14 Juni 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
 - 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-7421/136/07/22 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Fadhilullah;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.101,536 atas nama Muhammad Fadhilullah;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 949578 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-7421/136/07/22 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) Muhammad Romie

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191711970002 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204082961;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 307/KDT/IX/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0179/127/10/22 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1093532 atas nama Muhammad Romie dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1093532 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar asli Printout Pembayaran LD rincian;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1093532 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie.
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0179/127/10/22 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

12) Muhammad Nur

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191010820004 atas nama Muhammad Nur Abakar;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195503860001 atas nama Nur Halimah Umar;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191306080033;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 183/BD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama Muhammad Nur Abakar;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0138/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1049456 atas nama Muhammad Nur dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1049456 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 19 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1049456 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 19 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0138/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrido Syariah Nomor: 11501112209056252 tanggal 19 September 2022;

13) Mukhlis

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107930371 atas nama Mukhlis dan KTP Nomor: 1107216604940001 atas nama Marhami;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191706150001;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 174/SKU/AC/X/2022 tanggal 07 oktober 2022 atas nama Mukhlis;

Halaman 12 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0159/127/10/22 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa penyerahan agunan tanggal 14 oktober 2022;
- 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107190107930371 tanggal 14 September 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1056974 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0159/127/10/22 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

14) Ratna Dewi

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107196606880001 atas nama Ratna Dewi;
- 2 (dua) lembar fotokopi KK;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 20/PS/TS/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-2546/136/03/22 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 869954 atas nama Ratna Dewi dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 869954 atas nama Ratna Dewi;

Halaman 13 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 869954 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 09 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-2546/136/03/22 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Cover Note Nasabah Asuransi Jiwa Al Amin Nomor: 22.03.180019.1.002490 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 11 maret 2022 atas nama Ratna Dewi;

15) Teuku Rahmat Syah

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107192708710001 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 117191901170001;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 196/LKI/IX/2022 tanggal 20 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0151/127/09/22 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1066639 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar Foto Usaha An. Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1066639 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;

Halaman 14 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0151/127/09/22 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku rahmat Syah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16) Teuku Salmiadi

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190707980001 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1107190204084239;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 438/PN I/IX/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0184/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar asli Printout transaksi rekening : IDR 7212468759 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1084401 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0184/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

17) Yusnidar

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194111870001 atas nama Yusnidar dan KTP nomor: 1107193112830008 a.n. M Nur Jafar;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1107190204081074;

Halaman 15 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 0167/BP/ /2021 tanggal 10 Maret 2021 atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0181/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1093566 atas nama Yusnidar dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1093566 atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1093566 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Yusnidar.
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0181/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 18)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama ABDURRAHMAN;
- 19)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama AGUSTINA;
- 20)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama AIDI ABDULLAH;
- 21)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama CUT AJA NURUL
- 22)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama HAFSAH GADE
- 23)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama HALIK MISNARI;
- 24)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama IDRIS ABDULLAH;
- 25)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama ISHAK;

Halaman 16 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



- 26)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama JALALUDDIN;
- 27)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD ROMIE;
- 28)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD NUR;
- 29)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUKHLIS;
- 30)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama RATNA DEWI;
- 31)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD FADHILULLAH;
- 32)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama TEUKU RAHMAT SYAH;
- 33)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama TEUKU SALMIADI;
- 34)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama YUSNIDAR.

Tetap terlampir di berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Thalal Muntasir Bin Syahrul Azwar;
2. Menyatakan Terdakwa Thalal Muntasir Bin Syahrul Azwar Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penbankan Syariah;
3. Membebaskan Terdakwa Thalal Muntasir Bin Syahrul Azwar dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Thalal Muntasir Bin Syahrul Azwar;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM/14/Eku.2/SGL/09/2025 tertanggal 30 September 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Thalal Muntasir Alias Mumun Bin (alm) Syahrul Azwar pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi tahun 2021 sampai dengan 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di PT. BSI KCP Pidie Tangse Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) nomor. 2021/7679-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 menjabat sebagai Micro staff PT BSI KCP Pidie tangse dan terjadi perubahan penyebutan nama jabatan menjadi Micro Business Representative (MBR) pada tanggal 15 Oktober 2022, dan terdakwa kembali menjabat sebagai Micro Business Representative (MBR) PT. BSI KCP Pidie Tangse berdasarkan Surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk Human Capital business Partner No. 02/16745-SK/HC-BSI, tanggal 07 November 2022 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);
- Bahwa terdakwa selaku sebagai Micro staff PT BSI KCP Pidie tangse /Micro Business Representative (MBR) PT. BSI KCP Pidie Tangse ada memproses pembiayaan Kredit Usaha rakyat (KUR) terhadap 17 nasabah PT BSI KCP Tangse, yang mana persyaratan dari nasabah untuk pengajuan pembiayaan Kredit Usaha rakyat (KUR) tedapat

Halaman 18 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan atau belum lengkap namun oleh terdakwa tetap di poses untuk pencairan;

- Bahwa terdakwa telah merekayasa data usaha dan pendapatan nasabah agar seolah – olah layak diberikan pembiayaan KUR Mikro sesuai Plafon pembiayaan yang di inginkan oleh nasabah;
- Bahwa terdakwa memproses pengajuan pembiayaan KUR Mikro, tidak melaksanakan sesuai dengan SOP dan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. BSI dikarenakan dokumen persyaratan yang diberikan oleh nasabah tidak lengkap namun pencairan pembiayaan KUR tersebut tetap dilakukan persyaratan serta terdakwa juga memasukan data yang tidak benar pada aplikasi APPEL/I-Kurma;
- Bahwa adapun persyaratan yang belum atau tidak lengkap serta data usaha dan pendapatan nasabah yang tidak benar milik 17 nasabah pembiayaan KUR Mikro yang di input oleh terdakwa ke aplikasi APPEL/I-Kurma tersebut yakni:

1. Nasabah Abdurahman

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0135/127/09/22 tanggal 16 september 2022 atas nama Abdurahman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 08 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Warung Kopi dan Kelontong dengan alamat di mane” tidak dengan sebenarnya dikarenakan Sdr. Abdurrahman tidak memiliki usaha tersebut;
- Analisa Keuangan (per bulan) sebesar Rp. 38.500.000, dan harga pokok penjualan Rp 29.600.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa adanya bon, faktur, kwitansi ataupun laporan keuangan nasabah;
- Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;

2. Nasabah Agustina

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0038/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 20 Januari 2022 Informasi tempat usaha yang akan

Halaman 19 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



dibiayai “Usaha Kelontong dan pertanian alamat di Beungga” tidak benar;

- Analisa Keuangan (per bulan) sebesar Rp 65.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 50.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu tidak benar yang Terdakwa nilai tanpa adanya bon, faktur, kwitansi ataupun laporan keuangan nasabah;

- Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;

3. Nasabah Cut Aja Nurul

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-6780/136/06/22 tanggal 22 juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 11 Mei 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “usaha jualan sembako dan makanan, minuman”;
- Analisa Keuangan (per bulan) sebesar Rp 30.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 20.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa adanya bon, faktur, kwitansi ataupun laporan keuangan nasabah;

- Aplikasi Permohonan KUR tidak ada

4. Nasabah Aidi Abdullah

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0039/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 20 Januari 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “usaha kios kelontong”, usaha tersebut tidak benar adanya;
- analisa Keuangan (per bulan) sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 45.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri;

- Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;

5. Nasabah Hafsah Gade

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-8072/136/08/22 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 12 Juli 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Usaha Jualan barang kelontong dan sembako”, usaha tersebut tidak ada yang sebenarnya adalah usaha jualan mie caluk;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 70.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 50.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu tidak benar, nilai tersebut adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada
6. Nasabah Halik Misnari
- Berdasarkan akad murabahah Bil wakalah KUR Mikroi B nomor: 422-000062/127/ID0010934/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 12 Maret 2021 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Usaha kelontong”, usaha tersebut benar adanya;
 - Analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 30.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 24.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa adanya bon, faktur, kwitansi dan laporan keuangan;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
7. Nasabah Idris Abdullah
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0088/127/04/22 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 15 Maret 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Usaha hasil bumi” (jual alpukat), usaha benar adanya;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 80.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 60.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa adanya bon, faktur, kwitansi dan laporan keuangan;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada
8. Nasabah Ishak

Halaman 21 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0153/127/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 22 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha Industri Pengolahan Kayu", usaha tersebut benar adanya;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 40.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
9. Nasabah Jalaluddin M. Husen
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0009/127/10/22 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Jalaluddin M. Husen sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 06 Oktober 2021 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha hasil bumi";
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 30.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 10.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
10. Nasabah Muhammad Fadhilullah
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-7421/136/07/22 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 15 Juni 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha", usaha yang Terdakwa maksud adalah jual beli padi dengan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan pemerintah kabupaten pidie Kecamatan Tangse Keuching gampong peunalom I (tidak bertandatangan);

Halaman 22 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



- analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 70.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 50.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada
11. Nasabah Muhammad Romie
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0179/127/10/22 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 12 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Kios Kelontong” benar adanya;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 45.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
12. Nasabah Muhammad Nur
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0138/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 12 september 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “usaha” dengan Surat keterangan Usaha “Jual beli hasil bumi dan perkebunan” (buah coklat);
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 40.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada
13. Nasabah. Mukhlis
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0159/127/10/22 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 20 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha" dengan surat keterangan usaha "Pemasuk durian di kota banda aceh dan sekitarnya";
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp. 120.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 100.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
14. Nasabah Ratna Dewi
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-2546/136/03/22 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 10 Januari 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha1" dengan surat keterangan usaha "Jualan Kacang dll";
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 40.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 25.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
15. Nasabah Teuku Rahmat Syah
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0151/127/09/22 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 23 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha" dengan surat keterangan usaha "beli hasil bumi dan perkebunan" (petani jagung);
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 45.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa ada bon, faktur, kwitansi dan laporan keuangan;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;



16. Nasabah Teuku Salmiadi

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0184/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 23 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Peternakan" dengan surat keterangan usaha "jual beli hasil bumi", pencatatan pada aplikasi IKurma/Appel "peternakan" tidak benar;
- analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 45.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa bon faktur kwitansi ataupun laporan keuangan;
- Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;

17. Nasabah Yusnidar

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0181/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 12 Oktober 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha Kelontong";
- analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 30.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 20.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa bon faktur kwitansi ataupun laporan keuangan;
- Aplikasi Permohonan KUR tidak ada

- Bahwa saksi Andriansyah Bin Dirham selaku Regional Bisnis Control (RBC) dengan lokasi kerja wilayah Aceh pada PT BSI Tbk pada bulan februari 2023 melakukan kontrol review melalui aplikasi T24 (aplikasi yang memuat data nasabah, data pembiayaan, dan data-data lainnya) serta kunjungan rutin pada Bank Syariah Indonesia Kcp. Pidie tangse, diketahui adanya indikasi Fraud nasabah kelolaan terdakwa Thalal Muntasir Alias Mumun Bin (alm) Syahrul Azwar yang menjabat sebagai Micro staff PT BSI KCP Pidie tangse/Micro Bussines Representative PT BSI KCP Pidie tangse dan hasil temuan ini dilaporkan

Halaman 25 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapada saksi Wahyudi Bin Alm. Saifuddin Ahmad selaku Branch Manager PT. BSI KCP. Pidie Tangse;

- Bahwa saksi Andriansyah Bin Dirham mendapati 17 (tujuh belas) Nasabah yang terindikasi Fraud terhadap proses pembiayaan KUR, terhadap persyaratan untuk pengajuan KUR pada database (App APPEL/I-Kurma) PT. BSI KCP Pidie Tangse data tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. BSI dikarenakan dokumen persyaratan yang diberikan oleh nasabah tidak lengkap namun pencairan pembiayaan KUR tersebut tetap dilakukan;

➢ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku sebagai Micro staff PT BSI KCP Pidie tangse /Micro Business Reprerentative (MBR) PT. BSI KCP Pidie Tangse melakukan penginputan data dalam aplikasi APPLE/I-kurma dengan data yang tidak benar dan seolah – olah nasabah layak di berikan pembiayaan KUR Mikro, telah menimbulkan resiko nasabah gagal bayar/macet sehingga Bank mengalami kerugian Finansial;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Thalal Muntasir Alias Mumun Bin (alm) Syahrul Azwar pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi tahun 2021 sampai dengan 2022, atau setidaknya pada waktu Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di PT. BSI KCP Pidie Tangse Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, Anggota direksi atau yang setara dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang mengenai perbankan syariah dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) nomor. 2021/7679-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 menjabat sebagai Micro staff PT BSI KCP Pidie tangse dan terjadi perubahan penyebutan nama jabatan menjadi Micro Business Reprerentative (MBR) pada tanggal 15 Oktober 2022, dan terdakwa

Halaman 26 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



kembali menjabat sebagai Micro Business Representative (MBR) PT. BSI KCP Pidie Tangse berdasarkan Surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk Human Capital business Partner No. 02/16745-SK/HC-BSI, tanggal 07 November 2022 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);

- Bahwa terdakwa selaku sebagai Micro staff PT BSI KCP Pidie tangse /Micro Business Representative (MBR) PT. BSI KCP Pidie Tangse ada memproses pembiayaan Kredit Usaha rakyat (KUR) terhadap 17 nasabah PT BSI KCP Tangse, yang mana persyaratan dari nasabah untuk pengajuan pembiayaan KUR Kredit Usaha rakyat (KUR) terdapat kekurangan atau belum lengkap namun oleh terdakwa tetap di proses untuk pencairan;
- Bahwa terdakwa telah merekayasa data usaha dan pendapatan nasabah agar seolah – olah layak diberikan pembiayaan KUR Mikro sesuai Plafon pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah;
- Bahwa terdakwa memproses pengajuan pembiayaan KUR Mikro, tidak melaksanakan sesuai dengan SOP dan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. BSI dikarenakan dokumen persyaratan yang diberikan oleh nasabah tidak lengkap namun pencairan pembiayaan KUR tersebut tetap dilakukan persyaratan serta terdakwa juga memasukan data yang tidak benar pada aplikasi APPEL/I-Kurma;
- Bahwa adapun persyaratan yang belum atau tidak lengkap serta data usaha dan pendapatan nasabah yang tidak benar milik 17 nasabah pembiayaan KUR Mikro yang di input oleh terdakwa ke aplikasi APPEL/I-Kurma tersebut yakni:

1. Nasabah Abdurahman

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0135/127/09/22 tanggal 16 september 2022 atas nama Abdurahman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 08 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Warung Kopi dan Kelontong dengan alamat di mane” tidak dengan sebenarnya dikarenakan Sdr. Abdurrahman tidak memiliki usaha tersebut;
- Analisa Keuangan (per bulan) sebesar Rp 38.500.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 29.600.000,00 sebagaimana tercatat

Halaman 27 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa adanya bon, faktur, kwitansi ataupun laporan keuangan nasabah;

- Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;

2. Nasabah Agustina

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0038/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 20 Januari 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha Kelontong dan pertanian alamat di Beungga" tidak benar;
- Analisa Keuangan (per bulan) sebesar Rp 65.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 50.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu tidak benar yang Terdakwa nilai tanpa adanya bon, faktur, kwitansi ataupun laporan keuangan nasabah;
- Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;

3. Nasabah Cut Aja Nurul

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-6780/136/06/22 tanggal 22 juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 11 Mei 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "usaha jualan sembako dan makanan, minuman";
- Analisa Keuangan (per bulan) sebesar Rp 30.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 20.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa adanya bon, faktur, kwitansi ataupun laporan keuangan nasabah;
- Aplikasi Permohonan KUR tidak ada

4. Nasabah Aidi Abdullah

- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0039/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 20 Januari 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "usaha kios kelontong", usaha tersebut tidak benar adanya

Halaman 28 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



- analisa Keuangan (per bulan) sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 45.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
5. Nasabah Hafsah Gade
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-8072/136/08/22 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 12 Juli 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha Jualan barang kelontong dan sembako", usaha tersebut tidak ada yang sebenarnya adalah usaha jualan mie caluk;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 70.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 50.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu tidak benar, nilai tersebut adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada
6. Nasabah Halik Misnari
- Berdasarkan akad murabahah Bil wakalah KUR Mikroi B nomor: 422-000062/127/ID0010934/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 12 Maret 2021 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha kelontong", usaha tersebut benar adanya;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 30.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 24.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa adanya bon, faktur, kwitansi dan laporan keuangan;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
7. Nasabah Idris Abdullah
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0088/127/04/22 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 15 Maret 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Usaha hasil bumi” (jual alpukat), usaha benar adanya;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 80.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 60.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa adanya bon, faktur, kwitansi dan laporan keuangan;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
8. Nasabah Ishak
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0153/127/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 22 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Usaha Industri Pengolahan Kayu”, usaha tersebut benar adanya;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 40.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
9. Nasabah Jalaluddin M. Husen
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0009/127/10/22 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Jalaluddin M. Husen sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 06 Oktober 2021 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Usaha hasil bumi”;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 30.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 10.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada
10. Nasabah Muhammad Fadhilullah



- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-7421/136/07/22 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 15 Juni 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Usaha”, usaha yang Terdakwa maksud adalah jual beli padi dengan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan pemerintah kabupaten pidie Kecamatan Tangse Keuching gampong peunalom I (tidak bertandatangan);
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 70.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 50.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut itu adalah hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada
11. Nasabah Muhammad Romie
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0179/127/10/22 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 12 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “Kios Kelontong” benar adanya;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 45.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
12. Nasabah Muhammmad Nur
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0138/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammmad Nur sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 12 september 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai “usaha” dengan Surat keterangan Usaha “Jual beli hasil bumi dan perkebunan” (buah coklat);



- analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 40.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
13. Nasabah. Mukhlis
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0159/127/10/22 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 20 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha" dengan surat keterangan usaha "Pemasuk durian di kota banda aceh dan sekitarnya";
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 120.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 100.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
14. Nasabah Ratna Dewi
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-2546/136/03/22 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 10 Januari 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha1" dengan surat keterangan usaha "Jualan Kacang dll";
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp. 40.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 25.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut tidak benar dan hasil perkiraan Terdakwa sendiri;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
15. Nasabah Teuku Rahmat Syah
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0151/127/09/22 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



- berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 23 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha" dengan surat keterangan usaha "beli hasil bumi dan perkebunan" (petani jagung);
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 45.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa ada bon, faktur, kwitansi dan laporan keuangan;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
16. Nasabah Teuku Salmiadi
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0184/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 23 September 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Pternakan" dengan surat keterangan usaha "jual beli hasil bumi", pencatatan pada aplikasi IKurma/Appel "peternakan" tidak benar;
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 60.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 45.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa bon faktur kwitansi ataupun laporan keuangan;
 - Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;
17. Nasabah Yusnidar
- Berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor: 451-0181/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah 2 dengan tanggal penilaian 12 Oktober 2022 Informasi tempat usaha yang akan dibiayai "Usaha Kelontong";
 - analisa Keuangan (per bulan) pendapatan usaha sebesar Rp 30.000.000,00 dan harga pokok penjualan Rp 20.000.000,00 sebagaimana tercatat pada dokumen tersebut hasil perkiraan Terdakwa sendiri tanpa bon faktur kwitansi ataupun laporan keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Permohonan KUR tidak ada;

- Bahwa saksi Andriansyah Bin Dirham selaku Regional Bisnis Control (RBC) dengan lokasi kerja wilayah Aceh pada PT BSI Tbk pada bulan februari 2023 melakukan kontrol review melalui aplikasi T24 (aplikasi yang memuat data nasabah, data pembiayaan, dan data -data lainnya) serta kunjungan rutin pada Bank Syariah Indonesia Kcp. Pidie tangse, diketahui adanya indikasi Fraud nasabah kelolaan terdakwa Thalal Muntasir Alias Mumun Bin (alm) Syahrul Azwar yang menjabat sebagai Micro staff PT BSI KCP Pidie tangse/Micro Bussines Representative PT BSI KCP Pidie tangse dan hasil temuan ini dilaporkan kepada saksi Wahyudi Bin Alm. Saifuddin Ahmad selaku Branch Manager PT. BSI KCP. Pidie Tangse;

- Bahwa saksi Andriansyah Bin Dirham mendapati 17 (tujuh belas) Nasabah yang terindikasi Fraud terhadap proses pembiayaan KUR, terhadap persyaratan untuk pengajuan KUR pada database (App APPEL/I-Kurma) PT. BSI KCP Pidie Tangse data tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. BSI dikarenakan dokumen persyaratan yang diberikan oleh nasabah tidak lengkap namun pencairan pembiayaan KUR tersebut tetap dilakukan;

➢ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku sebagai Micro staff PT BSI KCP Pidie tangse /Micro Business Repräsentative (MBR) PT. BSI KCP Pidie Tangse melakukan penginputan data dalam aplikasi APPLE/I-kurma dengan data yang tidak benar dan seolah – olah nasabah layak di berikan pembiayaan KUR Mikro, telah menimbulkan resiko nasabah gagal bayar/macet sehingga Bank mengalami kerugian Finansial sebesar Rp 605.041.228,00 (enam ratus lima juta empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYUDI BIN ALM. SAIFUDDIN AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Peristiwa dugaan kejahatan perbankan syariah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sekira tahun 2021 sampai dengan 2022 di PT. BSI KCP Pidie Tangse dan status kepegawaian Terdakwa saat ini sudah pemberhentian hubungan kerja (PHK) sejak 11 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Manager PT. BSI KCP. Pidie Tangse pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Salah satu jobdesc Saksi selaku Branch Manager yaitu menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan. Saksi mengecek seluruh nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kelolaan PT. BSI KCP Pidie Tangse dan dari hasil pengecekan melalui aplikasi T24 Syiar didapati ada 17 (tujuh belas) nasabah kelolaan Terdakwa selaku Micro Banking Representative dalam kondisi menunggak, sehingga tindak lanjut dari hal tersebut Saksi menghubungi nasabah dan melakukan kunjungan langsung untuk melakukan penagihan terhadap nasabah, setelah itu nasabah mengatakan bahwa dirinya dimintai oleh Terdakwa untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan hasil dari dana pencairan tersebut digunakan oleh Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Regional Bisnis Control (RBC) Cluster Pidie. Kemudian sekira bulan Juli dan/atau Agustus 2023 tim Regional Bisnis Control (RBC) cluster Pidie melakukan pengecekan langsung kepada 17 (tujuh belas) nasabah kelolaan Terdakwa selaku Micro Banking Representative dan ditemukan adanya indikasi fraud terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan modus tempilan dan topengan terhadap 17 (tujuh belas) nasabah dengan kerugian sebesar Rp840.000.000,00(delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila mengacu pada SOP ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan pada kenyataannya dokumen dari para nasabah tidak dilengkapi sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi tidak dapat dilakukan klaim asuransi terhadap pembiayaan para nasabah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi uang pembiayaan atau Kredit Usaha rakyat (KUR) tersebut dapat dicairkan apabila data-data dan syarat-syarat yang dibutuhkan tidak lengkap maka kredit tidak bisa dicairkan;

Halaman 35 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pekerjaan antara Terdakwa dan Saksi adalah Terdakwa sebagai marketing sedangkan Saksi sebagai Branch Manager pada PT. BSI KCP. Pidie Tangse;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Branch Manager adalah memimpin dan mengelola operasional serta sumber daya manusia di kantor cabang untuk mencapai target, dengan tanggung jawab yang mencakup pengawasan kinerja tim, pengembangan strategi bisnis lokal, pengelolaan anggaran, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan membangun hubungan dengan nasabah;
- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembiayaan meliputi pengisian formulir pengajuan (secara online di situs atau aplikasi BSI, atau secara offline di cabang), melengkapi dokumen persyaratan (KTP, KK, dan izin usaha (SKU)), mengikuti verifikasi dan survei usaha oleh bank, dan menunggu persetujuan pencairan dana;
- Bahwa awalnya peristiwa tersebut diketahui oleh pihak Bank pada saat ditemukan adanya penunggakan kredit dan pada saat itu Saksi ada komunikasi dengan Terdakwa dan Saksi ada turun ke lapangan untuk mengecek kendala yang terjadi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada nasabah kenapa tidak dibayar dan nasabah mengatakan bahwa pembiayaan tersebut bukan digunakan untuk nasabah, ada yang dibagi dua dengan Terdakwa dan ada yang murni digunakan oleh Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara Terdakwa dengan para nasabah terkait dana pembiayaan tersebut;
- Bahwa menurut aturannya apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan, karena pembiayaan tersebut adalah hak nasabah dan tidak diperbolehkan dilakukan penyimpangan atas pembiayaan tersebut oleh Terdakwa atau pihak bank lainnya;
- Bahwa Syarat-syarat pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah KTP, KK, dan izin usaha (SKU) diinput ke dalam system yang bisa diinput melalui hp atau computer dan permasalahan yang terjadi tersebut baru ketahuan pada tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi tunggakan ada yang dua bulan dan ada yang tiga bulan dengan nominal ada yang Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang harus diangsur dengan plafon Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah ketahuan Saksi ada memanggil dan bertanya kepada Terdakwa lalu Saksi mengumpulkan data-data dan melaporkan kepada auditor;
- Bahwa Dokumen fisik dari Terdakwa diberikan kepada Saudara Teuku Yusrizal, S.E. Bin Alm Teuku Saifullah selaku Branch Operation & Service Manager (BOSM) ada diperiksa atau dicek kembali;
- Bahwa Saksi sekarang sudah mutasi dan tidak lagi bertugas di PT. BSI KCP. Pidie Tangse;
- Bahwa bila setoran nasabah macet, mekanisme yang dilakukan bank yaitu berkomunikasi langsung dengan nasabah, datang ke rumah nasabah dan bicara baik-baik dengan nasabah;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah ada uang yang Terdakwa bayarkan sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Bank BSI tidak sampai Rp 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

2. ANDRIANSYAH BIN DIRHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa dalam hal ini Saksi ada melakukan audit dalam peristiwa dugaan kejahatan perbankan syariah yang terjadi pada PT. BSI KCP Pidie Tangse dalam periode Tahun 2021 sampai dengan 2022 perihal Pelaksanaan Review dan Saksi mengetahui adanya indikasi Fraud pada PT. BSI KCP Pidie Tangse pada hari lupa bulan Februari 2023 di PT. BSI KCP Pidie Tangse setelah saksi melakukan kontrol review;
- Bahwa Saksi ada melaporkan kepada Saksi Wahyudi selaku Branch Manager PT. BSI KCP Pidie Tangse bahwa kualitas pembiayaan PT. BSI KCP Pidie Tangse kualitasnya menurun;
- Bahwa Saksi Wahyudi menindaklanjuti laporan review dari Saksi dan ianya menemukan adanya indikasi fraud nasabah kelolaan Terdakwa yang menjabat sebagai Micro Bussines Representative;
- Bahwa Saksi mewawancarai Saudara Rahmad Hidayat selaku Branch Manager PT. BSI KCP Pidie Tangse (periode tahun 2021 dan 2022), ditemukan bahwa tidak adanya berkas dokumen kunjungan petugas bank ke tempat usaha nasabah kelolalaan Terdakwa dan Saudara Rahmad Hidayat menyampaikan bahwa ianya tidak melakukan verifikasi dokumen kunjungan

Halaman 37 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



ke lokasi usaha yang diajukan oleh Terdakwa sebelum memberikan keputusan pemberian pembiayaan kepada 17 (tujuh belas) nasabah;

- Bahwa Pada saat Saksi bertemu langsung dengan beberapa nasabah saksi melihat nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan bayar dan ada beberapa nasabah juga tidak memiliki usaha atau tidak layak diberikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga saksi menduga adanya pencatatan palsu yang dilakukan dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan saksi lebih fokus pada pengakuan dari nasabah saja terhadap penggunaan uang hasil pencairan;
- Bahwa dari hasil audit awal Saksi ditemukan bahwa analisa kemampuan nasabah tidak didukung dengan dokumen keuangan, sedangkan dokumen keuangan merupakan syarat pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Selanjutnya Penggunaan pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah tidak sesuai dengan permohonan nasabah, karena ada beberapa nasabah tidak menerima seluruh Pencairan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan yang di perlukan untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada database (aplikasi APPEL/I-Kurma) PT. BSI KCP Pidie Tangse, data tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. BSI dikarenakan dokumen persyaratan yang diberikan oleh nasabah tidak lengkap namun pencairan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut tetap dilakukan;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari kepala cabang BSI KCP. Pidie Tangse dan tugas Saksi mengaudit pada tahap awal setelah menerima laporan;
- Bahwa ditemukan adanya nasabah yang tidak memiliki usaha namun pembiayaannya tetap dicairkan;
- Bahwa Pengajuan atau kejadian pada tahun 2021 sampai 2022, 2023 baru dilaporkan karena baru diketahui adanya tunggakan pada saat sekarang ini;
- Bahwa jumlah tim pemeriksa yang terlibat dalam pemeriksaan ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi;
- Bahwa total kerugian Rp840.000.000,00(delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang ditemukan terkait pembiayaan tersebut dengan masing-masing plafon Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit internal, pihak Saksi memanggil Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa itu merupakan pinjaman pribadi antara Terdakwa dengan nasabah;
- Bahwa ketika turun ke lapangan Saksi ada menanyakan dokumen apa saja yang diajukan oleh nasabah untuk kredit KUR dan nasabah menjawab hanya KK dan KTP saja, selain itu tidak ada;
- Bahwa temuan Saksi dari audit terkait verifikasi yang dilakukan petugas di lapangan pada saat tahap verifikasi pembiayaan, termasuk kondisi dokumen dan kesesuaian prosedurnya terdapat ketidaksesuaian;
- Bahwa Saksi hanya memeriksa 7 (tujuh) orang dari total 17 (tujuh belas) orang nasabah untuk sampel dan dari nasabah-nasabah tersebut tidak ada yang ada agunan;
- Bahwa yang berhak menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) wajib untuk nasabah yang memiliki usaha;
- Bahwa pada saat Saksi ke lapangan Saudara Agustina Binti Nurdin Abdullah tidak ada di tempat, Saksi dan tim bertemu dengan Ibu saudara Agustina Binti Nurdin Abdullah (Wardani), awalnya Terdakwa ingin meminjam atas nama Ibu saudara Agustina Binti Nurdin Abdullah (Wardani), namun Wardani sudah mengajukan pembiayaan sebelumnya dan Saudara Agustina Binti Nurdin Abdullah mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Teuku Saifullah ada memiliki usaha kelontong;
- Bahwa Muhammad Romie Bin M. Syarif Adam memang ingin membantu Terdakwa, uangnya dipakai oleh Terdakwa, Terdakwa hanya meminjam data Muhammad Romie Bin M. Syarif Adam;
- Bahwa Cut Aja Nurul Binti Sayed Hasan tidak memiliki usaha;
- Bahwa Mukhlis Bin Abu Bakar tidak memiliki usaha, uangnya untuk Sayed Abdurrahman;
- Bahwa Yusnidar Binti Amansyah memiliki usaha, uangnya dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditugaskan di BSI KCP. Pidie Tangse, Terdakwa sudah berkerja disitu dan yang menjadi permasalahan adalah Terdakwa menggunakan pembiayaan atas nama nasabah lain untuk dirinya;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan 17 (tujuh belas) nasabah tersebut semuanya dan dari nasabah-nasabah yang Saksi temui tersebut mengatakan dari pencairan tersebut ada yang digunakan seluruhnya oleh Terdakwa dan ada yang dibagi dua dengan nasabah;

Halaman 39 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi terkait pemeriksaan pembiayaan di BSI KCP Pidie Tangse hanya sebatas pemeriksaan terkait keuangan;
- Bahwa pada tahun 2023 pihak BSI berkoordinasi dengan saudara Wahyudi Bin Alm. Saifuddin Ahmad selaku Branch Manager PT. BSI KCP. Pidie Tangse pada saat itu dan menyampaikan bahwa di cabang BSI KCP. Pidie Tangse banyak terjadi tunggakan;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Terdakwa dan Branch Manager BSI KCP. Pidie Tangse pada saat itu;
- Bahwa mekanisme pelaporan pihak cabang BSI KCP Pidie Tangse terkait kondisi cabang ke kantor pusat adalah pihak cabang hanya melaporkan ke kantor pusat, selanjutnya kantor pusat yang menyimpulkan kesimpulan awal;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai saudara Agustina Binti Nurdin Abdullah, Mukhlis Bin Abu Bakar dan Cut Aja Nurul Binti Sayed Hasan yang tidak memiliki usaha, mereka semua memiliki usaha dan Saksi tetap pada keterangannya

3. TEUKU YUSRIZAL, S.E. BIN ALM TEUKU SAIFULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Operation & Service Manager (BOSM) PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pidie Tangse, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2022, namun efektif bekerja sejak 04 April 2022, dan Saksi baru memperoleh user aplikasi APPEL sekitar tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Saksi selaku BOSM adalah memeriksa kelengkapan fisik berkas pembiayaan sesuai dengan Form Review Pembiayaan (FRP) dan jenis dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi iKurma, Manual Produk Pembiayaan Mikro, serta ketentuan tertulis lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi menerima dokumen pembiayaan dari Operasional Staff/Staff Operation, tidak terdapat Form Review Pembiayaan (FRP) yang seharusnya dibuat oleh Operasional Staff/Staff Operation sebagai pedoman checklist kelengkapan berkas;
- Bahwa meskipun FRP tidak ada, Saksi tetap merealisasikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke rekening nasabah, dengan dasar

Halaman 40 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan Branch Manager (BM) yang Saksi lihat pada aplikasi APPEL dengan status “Setuju – monitoring per tiga bulanan;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dasar dan mencocokkannya dengan dokumen yang diunggah oleh Micro Relationship Manager (Micro RM) dalam aplikasi iKurma, Saksi menemukan adanya dokumen Form Aplikasi Pengajuan yang tidak dibuat atau tidak lengkap, namun pembiayaan tersebut tetap Saksi realisasikan ke rekening nasabah;
- Bahwa terhadap dokumen yang tidak lengkap tersebut, Saksi tetap menagih kelengkapan berkas kepada Operasional Staff, selaku petugas yang menyerahkan dokumen kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Formulir Surat Pencairan Fasilitas merupakan dokumen yang wajib ada, sehingga Saksi tidak memastikan keberadaan, isi, serta tidak menandatangani formulir tersebut, untuk dicocokkan dengan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan data input pada aplikasi iKurma;
- Bahwa dokumen yang diunggah oleh Terdakwa ke dalam aplikasi iKurma/APPEL tidak sesuai dengan data dan dokumen riil yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait berkas-berkas pembiayaan yang tidak lengkap dan meminta agar persyaratan tersebut dilengkapi, dan Terdakwa selalu meyakinkan Saksi bahwa kekurangan dokumen akan dilengkapi;
- Bahwa Saksi menyetujui dan mencairkan pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diproses oleh Terdakwa karena Saksi melihat hasil putusan pemutus dalam aplikasi APPEL telah berstatus disetujui;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memeriksa kelengkapan fisik berkas sesuai dengan Form Review Pembiayaan (FRP) dan jenis berkas yang dipersyaratkan dalam aplikasi iKurma dan Manual Produk Pembiayaan Mikro dan ketentuan tertulis lainnya;
- Bahwa pada saat saksi menerima dokumen dari Operasional Staff/ Staff Operation tidak ada Form Review Pembiayaan (FRP) yang seharusnya dibuat oleh Operasional Staff/ Staff Operation sebagai pedoman untuk check list, namun saksi merealisasikan pembiayaan KUR (kredit usaha rakyat) langsung ke rekening nasabah atas dasar putusan Branch manager (BM) yang saksi check pada aplikasi APPEL berupa “(Setuju) monitoring pertiga bulanan”;
- Bahwa dalam memeriksa keabsahan dokumen dasar dan mencocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Micro RM pada aplikasi IKURMA, ada

Halaman 41 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen form aplikasi pengajuan yang tidak dibuat (tidak lengkap) namun pembiayaan tersebut tetap Saksi realisasikan ke rekening nasabah;

- Bahwa dokumen yang tidak lengkap tersebut tetap Saksi tagih kepada Operasional Staf selaku petugas yang menyerahkan dokumen kepada Saksi
- Bahwa Saksi menemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah Terdakwa dalam aplikasi iKurma/ APPEL dengan dokumen riil nasabah;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terhadap berkas-berkas yang tidak lengkap tersebut dan Saksi ada menyuruh untuk melengkapi syarat yang tidak lengkap tersebut dan Terdakwa selalu menyakinkan Saksi akan dilengkapi;
- Bahwa yang melakukan verifikasi dokumen nasabah di cabang BSI KCP Pidie Tangse adalah staff Saksi;
- Bahwa tugas Terdakwa terkait pembiayaan di BSI KCP Pidie Tangse Adalah mencari nasabah untuk pembiayaan;
- Bahwa yang turun ke lapangan untuk melihat usaha nasabah di cabang BSI KCP Pidie Tangse adalah Saksi sebagai kepala unit namun dapat di limpahkan tugas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa semua permohonan pembiayaan yang diajukan telah disetujui dan dicairkan melalui rekening nasabah;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima tip karena hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. BSI Cabang Tangse Adalah staff operasional dan tugas Terdakwa adalah menerima berkas untuk diinput ke dalam system;
- Bahwa Saksi tidak menemukan kesalahan saat melakukan verifikasi dokumen nasabah dan Keputusan pencairan kredit ada pada pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat peringatan pertama (SP 1) akibat proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Tangse karena terdapat kelengkapan berkas yang tidak lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti SOP sehingga terjadinya kekurangan kelengkapan berkas dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Tangse;
- Bahwa tidak melakukan pengecekan Kembali terhadap dokumen-dokumen tersebut dikarenakan telah disetujui oleh Branch Manager;

Halaman 42 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa mekanisme pencairan kredit yang dilakukan di cabang BSI KCP Pidie Tangse adalah melalui system;
- Bahwa terjadi masalah setelah adanya tunggakan, sebelumnya tidak ada yang tahu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. AZHARI, S. Pd BIN NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Back Office dan Terdakwa selaku MBR (Marketing Branch Regional) pada PT. BSI KCP Pidie Tangse pernah melakukan proses pembiayaan terhadap Nasabah PT. BSI KCP Pidie Tangse;
- Bahwa terdapat beberapa rangkaian yang tidak Saksi lakukan di dalam tugas Saksi selaku Operational Staff (Back Office) adalah Saksi ada mendampingi nasabah pada saat tanda tangan Akad namun Saksi tidak pernah mendokumentasi atau memfoto kegiatan akad tersebut dan ada kelengkapan berkas lainnya yang tidak terpenuhi karena tidak ada dilampirkan atau diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap kekurangan dokumen tersebut Saksi sudah menanyakan dan meminta langsung kepada Terdakwa untuk menyerahkan kekurangan dokumen tersebut dan Terdakwa mengatakan nanti akan diserahkan namun sampai dengan saat ini dokumen yang kurang tersebut tidak pernah diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa walaupun terdapat kekurangan dokumen yang belum diserahkan, karena asas kepercayaan Saksi tetap memproses kelanjutan permohonan pembiayaan tersebut seolaholah sudah lengkap dan selanjutnya Saksi teruskan kepada Saudara Rahmat Hidayat (BM) atau ke Saudara T. Yusrizal selaku BOSM untuk Approve pencairannya;
- Bahwa Saksi yang melakukan verifikasi terhadap dokumen pembiayaan yang diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 17 (tujuh belas) nasabah yang diajukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), semua data inputan di aplikasi sudah sesuai dan lengkap, namun dokumen fisik/konfirmasi lapangan tidak ada;
- Bahwa sebuah dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen resmi bank apabila sudah dicetak (print out) dan ditandatangani oleh para pihak terkait;
- Bahwa hasil analisa keuangan atau dokumen evaluasi yang dibuat bank belum dapat dianggap sebagai dokumen legal, sebelum disahkan dan ditandatangani pihak berwenang di bank;
- Bahwa apabila mengikuti SOP seharusnya tunggu semua dokumen lengkap baru kredit bisa dicairkan, akan tetapi karena Saksi percaya pada marketing sehingga Saksi melakukan verifikasi terlebih dahulu dan dokumen yang belum lengkap bisa dilengkapi kemudian, akan tetapi hingga saat ini kelengkapan dokumen tersebut belum juga dilengkapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebenaran materiil dari dokumen pembiayaan, Saksi hanya melihat dokumen tersebut ada atau tidak, apabila sudah disetujui oleh Branch Manager baru kemudian Saksi verifikasi dan lanjut ke pembiayaan;
- Bahwa dokumen tersebut muncul di Saksi setelah adanya putusan dari Branch Manager;
- Bahwa Saksi ada datang pada saat penandatanganan akad kredit dengan nasabah dan Saksi bagian memverifikasi dokumen pembiayaan;
- Bahwa paling tinggi nilai pembiayaan KUR Adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tergantung permohonan nasabah;
- Bahwa Dokumen yang diserahkan sebagai syarat mengajukan pembiayaan adalah KTP, KK, dan izin usaha (SKU);
- Bahwa System layanan informasi konsumen (SLIK) adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Sistem ini berfungsi untuk menyediakan informasi kredit dan riwayat pembayaran nasabah kepada lembaga keuangan, seperti bank atau perusahaan pembiayaan;
- Bahwa Saksi bertugas memeriksa penginputan permohonan yang diajukan dan Kepada Saksi diperlihatkan surat-surat atau dokumen-dokumen berkas pembiayaan tersebut ;
- Bahwa Aplikasi pengajuan kredit sama untuk semua jenis pembiayaan, tetapi ada pilihan terkait jenis pembiayaan yang ingin diajukan;

Halaman 44 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari negara;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. RAHMAT HIDAYAT BIN NURJABAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Manager PT. BSI Cabang Tangse Sejak 1 Februari 2021 sampai dengan 3 Januari 2023;

- Bahwa Saksi tidak melaksanakan pengecekan secara fisik karena dokumen yang di upload oleh Terdakwa di aplikasi IKurma sudah lengkap, sedangkan Saksi tidak melakukan kunjungan ke alamat izin usaha nasabah dikarenakan sudah mempercayai Terdakwa sebagai MBR;

- Bahwa terhadap dokumen pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 17 (tujuh belas) nasabah kelolaan Terdakwa benar ada beberapa dokumen pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nasabah tersebut belum dibubuhkan tanda tangan Saksi selaku Branch Manager PT. BSI KCP Pidie Tangse sampai dengan saat ini, hal tersebut terjadi karena kurangnya verifikasi yang Saksi lakukan terhadap dokumen Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh Terdakwa Selaku MBR;

- Bahwa salah satu tugas saksi dalam fungsi bisnis adalah melaksanakan akad pembiayaan dengan nasabah sesuai kewenangan yang diberikan dan saksi tidak melaksanakan akad bersama nasabah tersebut;

- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Branch Manager PT. BSI Cabang Tangse tahun 2021 sampai tahun 2022 hingga Saksi mutasi pada awal Januari tahun 2023 tidak ada kendala yang ditemukan;

- Bahwa dokumen yang dimasukkan oleh marketing ke dalam aplikasi hanya data KTP dan KK dan pada saat verifikasi, Saksi akan melihat KTP asli;

- Bahwa Permohonan dari marketing, surat keterangan usaha juga dari marketing dan izin usaha juga dicek oleh marketing;

- Bahwa apabila mengikuti SOP maka harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan nasabah untuk pengajuan pembiayaan, apabila tidak bisa hadir karena ada halangan maka bisa diwakilkan oleh orang lain;

Halaman 45 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan dikomunikasikan kepada nasabah karena ada surat pernyataan dan nasabah datang untuk penandatanganan akad di Bank;
- Bahwa kelengkapan dokumen yang menentukan lamanya proses pengajuan pembiayaan;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legal dan sudah lengkap semua, dokumen pendukung yang tidak sesuai;
- Bahwa dokumen legal terdiri dari KTP, KK, surat keterangan usaha, nomor induk Perusahaan, SIUP (surat isin usaha perdagangan), sedangkan dokumen pendukung diantaranya kwitansi, faktur barang, catatan keuangan dari nasabah;
- Bahwa jika nilai kredit Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) catatan keuangan nasabah bukan suatu keharusan, akan tetapi apabila di atas Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) maka catatan keuangan nasabah harus dilampirkan;
- Bahwa Saksi sebagai Branch Manager bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi, mulai dari hal besar sampai hal kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ditemukan adanya tunggakan bahkan ada yang belum bayar dan kalau pernasabah tidak dicek;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana pembiayaan kepada nasabah adalah Saksi;
- Bahwa dokumen yang biasanya diserahkan oleh nasabah untuk pengajuan pembiayaan adalah KK, KTP, Surat Keterangan Usaha dari kepala desa, Foto usaha, pembukuan keuangan usaha, dokumen-dokumen tersebut langsung diinput oleh marketing di aplikasi di hadapan nasabah;
- Bahwa apabila syarat tidak lengkap bisa dicairkan dengan catatan dokumen harus dilengkapi, hal tersebut didasarkan atas kepercayaan;
- Bahwa sesuai SOP jika dokumen harus ada di aplikasi dan juga disediakan dalam bentuk hard copy, syarat dokumen ada di dalam aplikasi akan tetapi tidak ada hard copynya, jadi pada saat diaudit tidak ditemukan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi menyetujui pencairan kredit karena data yang masuk ke aplikasi Appel sudah lengkap;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa terkait kelengkapan dokumen pembiayaan dan Terdakwa mengatakan akan melengkapi dokumen;
- Bahwa Terdakwa pernah dapat penghargaan sebagai marketing;

Halaman 46 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Saksi bekerja sebagai Branch Manager PT. BSI Cabang Tangse tidak pernah ada kendala kredit macet dan tidak ada perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang di alami Bank BSI KCP Tangse mencapai Rp 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), yaitu nominal yang dicairkan kepada 17 (tujuh belas) orang nasabah, meliputi 16 (enam belas) orang Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) orang Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Rp 840.000.000,00(delapan ratus empat puluh juta rupiah) sisa Rp 605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa lebih dahulu bekerja di BSI sebagai marketing pada BSI KCP Pidie Tangse;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengelola tentang pengajuan pembiayaan dan Saksi bertugas terkait operasional dan pembiayaan;
- Bahwa apabila setoran lancar akan aman-aman saja karena data-data sudah sesuai, yang menjadi masalah dikarenakan kredit sudah macet;
- Bahwa tugas Marketing di BSI KCP Pidie Tangse Adalah Tugas marketing meliputi memasarkan produk perbankan, menghimpun dan menyalurkan dana, menganalisis nasabah, serta menjaga hubungan dengan nasabah dan Terhadap data yang telah diinput oleh marketing biasanya Saksi ada memeriksanya;
- Bahwa Terhadap semua nasabah yang terdapat dalam BAP ada Saksi periksa semuanya;
- Bahwa Setelah Saksi memberi persetujuan apabila persyaratan sudah memenuhi syarat lalu diserahkan kepada saudara Azhari, S. Pd Bin Nurdin selaku Back Office untuk pembuatan akad;
- Bahwa penandatanganan akad pembiayaan dilakukan di ruangan saudara Azhari, S. Pd Bin Nurdin;
- Bahwa prosedur yang dilakukan pihak bank apabila terjadi kredit macet nasabah akan dihubungi secara langsung terlebih dahulu melalui telepon;
- Bahwa ada batas waktu yang ditentukan untuk pembayaran setelah SP1, SP2, dan SP3;
- Bahwa apabila SP1 sampai dengan SP3 tidak juga dibayarkan maka pihak bank akan melelang benda titipan nasabah;

Halaman 47 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak memiliki agunan;

6. AGUSTINA BINTI NURDIN ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena diperkenalkan oleh Supandi Asaneka. Pada suatu waktu, Supandi Asaneka menghubungi Saksi dan meminta bantuan kepada Saksi untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan alasan Supandi Asaneka tidak dapat mengajukan KUR atas namanya sendiri karena statusnya sebagai karyawan BSI;

- Bahwa Supandi Asaneka menyuruh Saksi untuk menyiapkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan buku nikah milik Saksi. Setelah berkas-berkas tersebut disiapkan, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil berkas-berkas tersebut;

- Bahwa Saksi datang ke BSI KCP Tangse dan bertemu dengan Terdakwa di lantai II kantor BSI KCP Tangse. Pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani sejumlah dokumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa. Saksi langsung menandatangani dokumen-dokumen tersebut tanpa membaca atau mengetahui isi dokumen yang ditandatangani. Setelah selesai menandatangani dokumen, Saksi diarahkan turun ke lantai bawah menuju bagian Teller dan diberitahukan bahwa buku tabungan dan kartu ATM telah selesai diproses, serta diminta untuk kembali keesokan harinya untuk mengambil buku tabungan dan ATM tersebut. Namun, Saksi kemudian memberitahukan agar buku tabungan dan ATM tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Sampai dengan saat ini, Saksi tidak pernah menerima buku tabungan maupun kartu ATM yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa. Uang yang pernah diterima Saksi hanya berasal dari Supandi Asaneka sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening pribadi Saksi. Pada saat menerima kiriman uang tersebut, Saksi merasa terkejut karena nama pengirim dan penerima yang tertera dalam mutasi rekening adalah atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa maupun Supandi Asaneka sampai kemudian pihak BSI

Halaman 48 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Tangse menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk melakukan pembayaran atas kredit yang telah menunggak;

- Bahwa alasan Saksi membantu Supandi Asaneka adalah karena Supandi Asaneka sebelumnya pernah membantu keluarga Saksi, yaitu membantu pencairan kredit ayah Saksi. Selain itu, Saksi dan keluarga Saksi juga memiliki niat untuk mengajukan kredit di kemudian hari, sehingga Saksi berpikir untuk membantu Supandi Asaneka terlebih dahulu dengan harapan pengajuan kredit di masa mendatang dapat berjalan lancar;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka usaha dan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Usaha yang dilakukan Saksi hanya sebatas menitipkan kacang goreng milik Saksi di warung-warung milik orang lain;
- Bahwa Supandi Asaneka merupakan pegawai BSI KCP Tangse dan sebelumnya pernah membantu mengurus pencairan kredit ayah Saksi yang digunakan sebagai modal usaha jualan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha dan mengetahui bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya diperuntukkan bagi pihak yang memiliki usaha. Namun demikian, Supandi Asaneka telah menyiapkan surat keterangan usaha atas nama Saksi dan menyuruh Saksi untuk membawa surat tersebut kepada keuchik guna ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan buku nikah milik Saksi;
- Bahwa seluruh tanda tangan yang tertera pada dokumen-dokumen terkait pengajuan kredit tersebut adalah benar tanda tangan Saksi dan dilakukan langsung oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan kepada Supandi Asaneka bahwa pengajuan kredit atas nama Saksi diperbolehkan sepanjang kredit tersebut tidak mengalami kemacetan;
- Bahwa penitipan buku tabungan dan kartu ATM kepada Terdakwa dilakukan atas keinginan dan inisiatif Saksi sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut seluruhnya diperuntukkan bagi Supandi Asaneka, dan bukan untuk kepentingan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke BSI KCP Tangse untuk menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit, di lantai II tempat

Halaman 49 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut hanya terdapat Saksi dan Terdakwa, tanpa dihadiri pihak lain;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan buku nikah milik Saksi atas perintah Supandi Asaneka;
- Bahwa Supandi Asaneka yang membuat surat keterangan usaha atas nama Saksi dan kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Saksi untuk dibawa kepada keuchik guna ditandatangani. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan teman dari Supandi Asaneka karena hal tersebut secara langsung diberitahukan oleh Supandi Asaneka kepada Saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. CUT AJA NURUL BINTI SAYED HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022, abang kandung Saksi, Sayed Abdurrahman, menyampaikan kepada Saksi dan meminta bantuan untuk mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BSI KCP Pidie Tangse sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah). Namun Saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu dan angsuran setiap bulannya, karena kredit tersebut diperuntukkan untuk modal usaha jual beli durian milik abang Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan abang Saksi, Sayed Abdurrahman, dan istrinya, Marlinda, pernah datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi sekira pukul 15.00 WIB. Sesampainya di sana, abang Saksi menunggu di dalam mobil pick-up miliknya, sedangkan Saksi bersama Marlinda naik ke lantai dua bank dan menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan yang diarahkan oleh Terdakwa tanpa membaca atau dibacakan terlebih dahulu. Setelah penandatanganan, Terdakwa mengarahkan Saksi ke Customer Service (CS) untuk pembukaan rekening tabungan. Petugas CS menyerahkan buku tabungan tanpa kartu ATM, dan buku tabungan tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Marlinda;
- Bahwa Saksi membantu abang Saksi dan mengizinkan penggunaan nama Saksi untuk pengajuan KUR semata-mata untuk membantu keluarga;

Halaman 50 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa abang kandung Saksi, Sayed Abdurrahman, beserta istrinya, Marlinda, telah pergi ke Pekanbaru untuk menagih uang;
 - Bahwa uang hasil pencairan kredit sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) seluruhnya diperuntukkan bagi abang Saksi dan bukan untuk kepentingan Saksi;
 - Bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan atas nama Saksi karena abang kandung Saksi, Sayed Abdurrahman, sudah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan kredit. Saksi bersedia nama Saksi digunakan semata-mata untuk membantu abang kandung Saksi mendapatkan pembiayaan KUR;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen-dokumen pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun Saksi tidak membaca isi dari dokumen-dokumen tersebut sebelum Saksi menandatangani;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang hasil pencairan kredit tersebut sama sekali;
 - Bahwa Saksi memiliki usaha sembako, namun usaha tersebut sudah ada jauh sebelum pengajuan kredit KUR tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa kredit tersebut macet ketika dihubungi oleh pihak PT. BSI KCP Pidie Tangse, yang meminta Saksi untuk membayar kredit tersebut;
 - Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lantai dua PT. BSI KCP Pidie Tangse, ditemani oleh istri abang Saksi, Saudari Marlinda, dan didampingi oleh tiga orang petugas bank yang nama-namanya Saksi tidak ketahui, sedangkan Terdakwa tidak hadir pada saat Saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa setelah selesai menandatangani dokumen dokumen pengajuan kredit tersebut, Saksi langsung pulang dan abang Saksi meminta fotokopi KTP dan KK Saksi untuk keperluan pengajuan kredit tersebut;
 - Bahwa Saksi ada diberikan surat keterangan usaha oleh abang Saksi dan disuruh membawa surat tersebut ke Keuchik untuk ditandatangani;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- 8. HAFSAH GADE BINTI ALM. M. GADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 51 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, anak kandung Saksi yang bernama Sayed Abdurrahman memberitahukan kepada Saksi bahwa temannya, yaitu Terdakwa, membutuhkan uang dan berniat menggunakan nama Saksi untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BSI KCP Pidie Tangse, tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa beberapa minggu kemudian, Terdakwa melalui Sayed Abdurrahman memberitahukan kepada Saksi bahwa pengajuan KUR atas nama Saksi telah cair dan meminta Saksi beserta suami Saksi datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse untuk menandatangani dokumen pembiayaan yang tidak diketahui isinya oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 00975 atas nama pemegang hak Ilyas Suud (ayah dari menantu Saksi) yang berlokasi di Desa Gampong Lhok dengan luas 896 M² kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pencairan, Saksi menerima buku tabungan beserta kartu ATM yang berisi dana KUR sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kemudian menyerahkan buku tabungan dan ATM tersebut kepada Terdakwa di luar kantor PT. BSI KCP Pidie Tangse;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh apapun dari dana hasil pencairan KUR tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi menyerahkan fotokopi KTP Saksi, fotokopi KTP suami Saksi, fotokopi KK, dan Sertifikat Hak Milik No. 00975, dan Saksi tidak pernah menyerahkan dokumen lain kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Calong, dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun petugas bank lainnya tidak pernah melakukan survei atau kunjungan ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kredit macet ketika didatangi pihak PT. BSI KCP Pidie Tangse untuk menagih kredit, dan pada saat itu Saksi berada di rumah bersama cucu Saksi;
- Bahwa Saksi murni hanya membantu abang kandungnya dan tidak memiliki kepentingan pribadi terkait pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan ibu rumah tangga dan tidak memiliki usaha sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut, namun penandatanganan dilakukan semata-mata untuk membantu abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menerima kartu ATM beserta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi langsung menyerahkan seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan surat keterangan usaha oleh saudara Sayed Abdurrahman (anak Saksi) dan disuruh membawanya ke Keuchik untuk ditandatangani;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. MUKHLIS BIN ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang meminta Saksi mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui PT. BSI KCP Pidie Tangse adalah Saudara Said Abdurrahman, yang merupakan abang sepupu Saksi dan juga orang yang memperkerjakan Saksi sebagai sopir pengantar durian;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Saudara Said Abdurrahman meminta Saksi bersedia memberikan identitas Saksi untuk pengajuan pembiayaan KUR sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menambah modal usahanya;
- Bahwa Saksi bekerja pada Saudara Said Abdurrahman dan usaha duriannya berjalan lancar, Saksi mempercayai Saudara Said Abdurrahman dan bersedia mengajukan pembiayaan KUR. Untuk itu, Saksi menyerahkan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP Saksi, fotokopi KTP istri Saksi, dan Kartu Keluarga Saksi kepada Saudara Said Abdurrahman;
- Bahwa Saksi pernah datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse sekitar bulan Oktober 2022, Saksi dihubungi oleh Saudara Said Abdurrahman dan diminta datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse keesokan harinya untuk proses akad dan pencairan pembiayaan KUR;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen terkait akad pembiayaan bersama istri datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse, naik ke lantai dua untuk menandatangani dokumen akad pembiayaan. Setelah penandatanganan selesai, Saksi turun ke lantai satu dan membuka rekening.

Halaman 53 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Customer Service (CS) menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM, serta memberitahukan bahwa proses pencairan telah selesai dan dana sudah masuk ke rekening;

- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Saudara Said Abdurrahman sesuai kesepakatan awal;
- Bahwa Saksi menisakan uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) untuk digunakan sendiri, karena Saudara Said Abdurrahman belum membayar honor Saksi sebagai sopir pengantar durian selama satu tahun;
- Bahwa usaha durian milik Saudara Said Abdurrahman, abang sepupu Saksi, saat ini sudah bangkrut;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang apapun dari Saudara Said Abdurrahman, kecuali Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) yang merupakan hak Saksi karena Saudara Said Abdurrahman belum membayar gaji Saksi sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki usaha sendiri, dan semua surat keterangan usaha diurus sepenuhnya oleh Saudara Said Abdurrahman, abang sepupu Saksi;
- Bahwa saat menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut hanya ada dua atau tiga orang PT. BSI KCP Pidie Tangse dan tidak ada Terdakwa;
- Bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kredit disediakan oleh Saudara Said Abdurrahman, dan Saksi tidak menyiapkan dokumen lain selain yang telah disebutkan;
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel las dan tidak memiliki usaha lain ;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen pengajuan kredit semata-mata untuk membantu Saudara Said Abdurrahman, tanpa membaca isi dokumen tersebut dan tanpa memperoleh manfaat pribadi dari dana KUR;
- Bahwa pada saat menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut, Saksi tidak menyerahkan apapun kepada pihak manapun;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. YUSNIDAR BINTI AMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 54 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BSI KCP Pidie Tangse sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sekitar tahun 2022, melalui Terdakwa selaku pegawai bank, namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulan pastinya;
- Bahwa Terdakwa maupun petugas bank lainnya tidak pernah melakukan survei atau kunjungan ke rumah Saksi sebelum pencairan kredit;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan akad beserta dokumen lain terkait pengajuan KUR atas nama Saksi adalah Saksi, suami Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dalam menutupi angsuran sesuai dengan jumlah uang yang telah digunakan Terdakwa, sehingga pembiayaan KUR sebesar Rp50.000.000,00 atas nama Saksi menjadi menunggak saat ini;
- Bahwa akibat tunggakan tersebut, permohonan pembiayaan Saksi baik di PT. BSI maupun bank lain tidak dapat diproses, karena nama Saksi sudah tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan terkena BI Checking atau daftar hitam;
- Bahwa Saksi membawa akta tanah sebagai jaminan, karena jika tidak ada akta tanah, kredit tidak akan diberikan;
- Bahwa Saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa untuk dicicil, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membayarkannya ke bank atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun kredit tersebut belum selesai, dan Saksi ingin menambah kredit lagi sehingga Saksi menemui Terdakwa untuk meminta bantuan;
- Bahwa dari nominal kredit sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi Terdakwa dan Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menanggung bersama angsuran kredit tersebut dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
- Bahwa surat keterangan usaha diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk dibawa dan ditandatangani oleh Keuchik;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 55 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



11. MUHAMMAD ZUHRI TAUFAN BIN ROMLI KOMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan bank di Jakarta, bertugas sebagai auditor PT. BSI
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan di BSI KCP Tangse, yaitu terkait penyalahgunaan dana nasabah;
- Bahwa Saksi ditugaskan ke BSI KCP Tangse sekira tanggal 15 sampai 22 November 2024 untuk melakukan investigasi;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi, kesimpulan tim investigasi adalah terdapat tindakan fraud dan pelanggaran Code of Conduct (CoC) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama nasabah dan pihak eksternal, berupa rekayasa data untuk pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI, dengan modus topengan dan tempilan, serta penyalahgunaan dana pencairan nasabah;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp840.000.000,00(delapan ratus empat puluh juta rupiah) atas 17 (tujuh belas) nasabah;
- Bahwa Topengan adalah pengajuan kredit menggunakan nama orang lain, di mana seluruh dana pencairan dikuasai oleh pihak lain yang bukan nasabah atau debitur sebenarnya, sedangkan Tempilan adalah kredit di mana uang digunakan sebagian oleh debitur dan sebagian lagi oleh pihak lain. Topengan dan Tempilan tidak dibenarkan dan merupakan modus kredit fiktif;
- Bahwa terdapat beberapa dokumen pembiayaan KUR yang belum ditandatangani oleh Saudara Rahmad Hidayat selaku Branch Manager, seperti:

1. Akad Murabahah;
2. Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas sewa ruangan sebagai jaminan;
3. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Mikro iB;
4. Jadwal Angsuran Nasabah;
5. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Dokumen-dokumen tersebut tidak disertai lampiran keuangan/pendapatan nasabah seperti fotokopi bukti penjualan, nota, bon, atau mutasi rekening, sehingga pencatatan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa tidak mendasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teller tidak membuat tanda terima buku tabungan dan ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencatatan pada aplikasi iKURMA dan website APPEL, dan yang bertanggung jawab memastikan inputan/pencatatan tersebut adalah Saudara Rahmad Hidayat. Selain itu, Saudara Azhari selaku BO dan Saudara T. Yusrizal selaku BOSM juga harus memastikan dokumen lengkap;
- Bahwa selama dokumen tidak mandatori, data masih bisa disusulkan apabila tidak lengkap;
- Bahwa KUR di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak wajib mengajukan jaminan;
- Bahwa surat keterangan usaha dan pembukuan kas merupakan dokumen wajib untuk pencairan kredit dan menghitung kemampuan nasabah;
- Bahwa sebagian besar dokumen pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak ditandatangani oleh Branch Manager (BM);
- Bahwa surat keterangan usaha dari Keuchik tidak sesuai, karena diunggah ke aplikasi sebagai dokumen, tetapi riilnya tidak ada;
- Bahwa terdapat banyak ketidaksesuaian dalam dokumen pengajuan kredit, namun kredit tersebut tetap dapat dicairkan, mungkin karena asas kepercayaan dari Branch Manager (BM) kepada marketing;
- Bahwa Branch Manager (BM) telah menerima Surat Peringatan (SP) 3 terkait permasalahan tersebut;
- Bahwa aturan internal yang dilanggar oleh Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) adalah Manual Produk Pembiayaan KUR Mikro Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Digital melalui iKURMA dan APPEL PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Tahun 2021;
- Bahwa data yang diinput oleh Terdakwa dalam aplikasi iKURMA/APPEL tidak sesuai dengan dokumen riil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengunggah Foto Kunjungan Usaha dalam aplikasi APPEL untuk pengajuan pembiayaan 17 (tujuh belas) nasabah, sehingga foto tersebut tidak ditemukan dalam aplikasi;
- Bahwa Saksi tidak membawa hasil audit ke persidangan dan menurut saksi perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Saksi menilai tindakan Terdakwa sesuai atau melanggar SOP (Standard Operating Procedure) PT. BSI;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 57 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



12. IDRIS ABDULLAH BIN ALM. ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sekitar bulan April 2022, Saksi pernah mengajukan permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk membantu Terdakwa, atas permintaan Terdakwa melalui Jailani Bin M. Nasir (menantu Saksi);
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen pengajuan pembiayaan KUR tersebut, namun tulisan yang terdapat di dokumen bukan tulisan Saksi, karena Saksi tidak bisa menulis;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima buku tabungan dan kartu ATM, dan buku tabungan serta ATM tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2019, Saksi pernah mengambil pembiayaan KUR sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) pada BSI KCP Tangse melalui petugas bank yang namanya tidak ingat, dan pada awal tahun 2022, pembiayaan tersebut telah Saksi lunasi sepenuhnya;
- Bahwa Saksi memberikan fotokopi Kartu Keluarga (KK) kepada Jailani Bin M. Nasir (menantu Saksi), dan kemudian Jailani Bin M. Nasir yang menyerahkan fotokopi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke BSI KCP Tangse bersama istri Saksi dan diantarkan oleh Jailani Bin M. Nasir, dan di bank Saksi bertemu dengan tiga atau empat pegawai BSI KCP Tangse serta Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi menandatangani dokumen pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama Saksi, namun Saksi tidak diberitahukan mengenai isi dokumen saat penandatanganan;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan identitas dan menandatangani dokumen pengajuan KUR karena mempercayai Jailani Bin M. Nasir dan Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah pegawai bank sehingga Saksi mengira tidak akan terjadi masalah di kemudian hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha, hanya memiliki kebun pribadi;
- Bahwa pihak BSI KCP Tangse tidak pernah melakukan kunjungan atau survei ke kebun milik Saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 58 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



13. MUHAMMAD ROMIE BIN M. SYARIF ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BSI KCP Tangse;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan nama Saksi untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BSI KCP Tangse;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang kepada Saksi ketika Saksi sedang bekerja menjaga counter HP milik Saksi di Desa Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, dan meminta bantuan Saksi untuk meminjam nama Saksi dalam pengajuan KUR;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengangsur pembayaran kredit KUR yang diajukan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman sejak sekitar tahun 2020, karena Saksi dulu bekerja di BRI KCP Tangse (sekarang BSI KCP Tangse) sebagai satpam pengganti untuk jaga malam;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha, dan saat ini pembiayaan tersebut sudah hampir selesai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pembiayaan kredit Saksi sudah hampir selesai, sehingga Terdakwa mendatangi Saksi di counter HP milik Saksi dan menanyakan apakah Saksi akan mengambil kredit lagi;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak akan melanjutkan pengajuan kredit, namun Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam nama Saksi dalam pengajuan kredit bagi kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia membantu Terdakwa karena mengenal Terdakwa dan Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki counter HP selama 1 (satu) tahun, dan pendapatan Saksi per bulan sekitar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen terkait pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penandatanganan dilakukan di kantor BSI KCP Tangse;
- Bahwa jumlah pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama Saksi adalah sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Halaman 59 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



- Bahwa Saksi tidak pernah menikmati uang hasil pencairan kredit tersebut sama sekali, karena Saksi berniat menolong Terdakwa dan tidak pernah dijanjikan apapun oleh Terdakwa;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. JAILANI BIN M. NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa sekitar bulan April 2022, Saksi membantu Terdakwa dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah (ayah mertua Saksi) pada BSI KCP Tangse sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha yang menghasilkan penghasilan rutin dan hanya memiliki kebun pribadi;

- Bahwa ketika penandatanganan pembiayaan KUR, Saksi tidak masuk ke dalam gedung BSI KCP Tangse, melainkan hanya mengantarkan ayah dan ibu mertua Saksi;

- Bahwa Saksi menerima Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dari pembiayaan kredit tersebut, Terdakwa menerima Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah), sedangkan Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah (ayah mertua Saksi) tidak menerima apapun;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memakai nama Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah (ayah mertua Saksi) dalam pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena apabila menggunakan nama Saksi, pencairan kredit tidak bisa sebesar itu;

- Bahwa surat keterangan usaha dibuat oleh Terdakwa, dan Saksi diminta untuk menandatangani agar dapat ditandatangani oleh Keuchik;

- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengambil fotokopi KTP dan KK milik Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah (ayah mertua Saksi), dan fotokopi tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengambil kredit sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang belum lunas, dan sejak saat itu Saksi mengenal Terdakwa;



- Bahwa Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah (ayah mertua Saksi) pernah mengambil kredit sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah lunas, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah akan mengambil kredit lagi, dan apabila tidak, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam nama Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah untuk pengajuan kredit bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa perbuatan Saksi terkait pengajuan kredit atas nama Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah adalah salah;
- Bahwa Saksi memerlukan uang untuk membeli lembu, dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa digunakan oleh Saksi untuk membeli lembu, namun sekarang lembu Saksi sudah mati;
- Bahwa sebelum pencairan pembiayaan kredit, Saksi meminta kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai utang Saksi kepada Terdakwa, dan hingga saat ini Saksi belum membayarnya;
- Bahwa Saksi meyakinkan Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah (ayah mertua Saksi) untuk meminjamkan namanya kepada Terdakwa, agar Terdakwa dapat membantu pencairan kredit, karena Terdakwa adalah pegawai bank, dan kedepannya apabila ingin mengajukan kredit lagi, bisa dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan yang mengatakan bahwa Saksi meminjam kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang sebenarnya Terdakwa yang meminjam kepada Saksi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dra. SITI NURBAITI, S.H., M.H. BINTI UMAR ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti sebab diperiksa dan diminta keterangan sebagai Ahli dibidang Hukum Perbankan Syariah berdasarkan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Nomor: 1809/D/FH/VI/2025, tanggal 20 Juni 2025, atas permintaan Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli melalui Surat Dirreskrimsus Nomor: B/1053/VI/RES.2.2/2025/Ditreskrimsus, tanggal 18 Juni 2025;
- Bahwa berdasarkan kronologis, fakta-fakta dan dokumen, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akan tetapi karena ada beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam UU No.21 tahun 2008 telah diubah oleh UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka berdasarkan Asas Lex/legi Posterior lex/legi Priori yang menganut asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, maka digunakan ketentuan yang baru yaitu UU P2SK, mulai berlaku tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa dalam sistem perbankan, seluruh pegawai bank mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menjaga, mengawasi, dan memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik internal bank (SOP) dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang terjadi dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berjalan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, ketaatan terhadap ketentuan perundangundangan dalam kasus ini, tidak hanya tanggung jawab satu orang atau satu divisi tetapi tanggung jawab bersama untuk melaksanakan kegiatan operasional bank berjalan sesuai aturan;
- Bahwa unsur Tindak Pidana Perbankan Syariah sudah terpenuhi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, Pasal 63 ayat (4) huruf b dan Pasal 66 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan SOP PT. BSI KCP Pidie Tangse. Adapun pegawai PT. BSI KCP Pidie Tangse yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah Sdr. THALAL MUNTASIR selaku MBR dan Sdr. Rahmad Hidayat selaku Branch Manager dan Sdr. AZHARI selaku BO adalah tidak melaksanakan SOP PT. BSI KCP Pidie Tangse;

Halaman 62 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelanggaran atau yang tidak dilakukan oleh Terdakwa:
 - Tidak membuat dokumen permohonan pengajuan pembiayaan;
 - Terdakwa memperoleh dokumen pembiayaan (KTP, Kartu Keluarga, SKU dll) dari Pihak Eksternal dan dokumen pembiayaan nasabah tempilan berasal dari nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro. Dengan catatan Catatan Terdakwa dan Pihak Eksternal memberikan fee kepada nasabah topengan sebesar Rp200 ribu s.d Rp1,3 juta per nasabah;
 - Terdakwa dan Pihak Eksternal merekayasa data usaha dan pendapatan (Repayment Capacity/RPC) nasabah melalui aplikasi APPEL agar seolah-olah layak diberikan pembiayaan KUR Mikro sesuai plafon pembiayaan yang diinginkan oleh Terdakwa dan Pihak Eksternal;
 1. Terdakwa tidak membuat dokumen Laporan Kunjungan Nasabah dan Laporan keuangan nasabah;
 2. Terdakwa tidak membuat memo pencairan;
 3. Dana pencairan pembiayaan, sebagian dilakukan penarikan tunai oleh nasabah melalui teller dan sebagian dana pencairan lainnya ditransaksikan oleh Terdakwa melalui BSI Smart Agent dan mesin ATM menggunakan kartu ATM nasabah yang dikuasi oleh Terdakwa, dengan catatan: dana pencairan pembiayaan nasabah topengan seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa dan Pihak Eksternal, sedangkan dana pencairan nasabah tempilan diberikan kepada nasabah, Terdakwa dan Pihak Eksternal sesuai kesepakatan;
 4. Terdakwa menguasai kartu ATM nasabah dan melakukan penarikan tunai di ATM dan BSI Smart Agent tanpa sepengetahuan nasabah;
 5. Terdakwa dan Pihak Eksternal melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan porsi dana pencairan yang disalahgunakannya agar tindakan fraudnya tidak terungkap;
 6. Terdakwa menggunakan dana hasil fraud untuk bisnis perumahan dan menutup angsuran pembiayaan nasabah yang dana pencairannya disalahgunakan oleh Terdakwa
- Bahwa Pelanggaran atau yang tidak dilakukan oleh Saudara Rahmad Hidayat selaku Branch Manager (BM) yaitu melakukan pelanggaran berupa tidak melakukan kunjungan/OTS ke lokasi usaha dan agunan secara optimal serta tidak melakukan review analisa pembiayaan nasabah secara memadai

Halaman 63 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mempercayai hasil verifikasi dan analisa pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pelanggaran atau yang tidak dilakukan oleh Saudara AZHARI selaku BO yaitu tidak memastikan persyaratan dokumen pencairan terpenuhi, tidak membuat dokumen Form review pembiayaan (FRP), dan tidak memastikan adanya memo pencairan dari Unit Bisnis;
- Bahwa penginputan data yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) dalam aplikasi IKURMA dan aplikasi APPEL terhadap ke 17 nasabah KUR pada PT. BSI KCP Pidie Tangse termasuk dalam kategori pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS, akan tetapi tidak dilakukan dengan sebenarnya;
- Bahwa penginputan data yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) dalam aplikasi IKURMA dan aplikasi APPEL terhadap ke 17 nasabah KUR pada PT. BSI KCP Pidie Tangse yang tidak dengan keadaan sebenarnya, merupakan pencatatan palsu termasuk pelanggaran terhadap Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK, melakukan pencatatan palsu dalam dokumen pembiayaan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) menerima uang hasil pencairan KUR dengan menggunakan identitas orang lain serta menerima imbalan dari proses mengurus pembiayaan KUR terhadap ke 17 nasabah KUR pada PT. BSI KCP Pidie Tangse, telah masuk dalam kategori yang terdapat dalam unsur Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK, melakukan pencatatan palsu dalam dokumen pembiayaan dan Pasal 63 ayat (4) huruf b UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK, tidak melaksanakan Langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan syariah;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar prinsip kehati-hatian yang berlaku dalam perbankan syariah;
- Bahwa siapapun yang menjadi bagian dari perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan yang termasuk kategori ketidakhati-hatian;
- Bahwa dilihat dari fakta kasus yang ada, dakwaan kedua yaitu “melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang” dapat dikatakan terpenuhi menurut penilaian Ahli;
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai ahli dalam perkara ini atas permintaan pihak POLDA Aceh;

Halaman 64 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikategorikan sebagai pembiayaan fiktif karena nasabah yang namanya digunakan dalam pengajuan tidak menerima dana pembiayaan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perbankan terkait prosedur pengajuan dan pencairan kredit
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbeda dengan jenis kredit lainnya, karena KUR ditujukan untuk masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah, disubsidi oleh negara, serta diperuntukkan bagi rakyat menengah ke bawah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dikaitkan dengan kasus ini, perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah apabila pembiayaan tidak disalurkan sepenuhnya atau hanya sebagian sampai kepada nasabah;
- Bahwa perbuatan Branch Manager (BM) dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai ketidakhati-hatian, karena tidak menjalankan langkah-langkah yang telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa Tugas Micro Banking Representative (MBR) dalam bank syariah adalah melakukan pemasaran pembiayaan, menerima permohonan pembiayaan, melakukan pemeriksaan dan kunjungan serta menginput data dan monitoring;
- Bahwa Langkah-langkah dalam pembiayaan salah satunya bank harus punya prinsip kehati-hatian;
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tujuannya untuk memberikan tambahan modal usaha untuk nasabah dalam menjalankan usahanya;
- Bahwa Tugas Branch Manager (BM) yaitu memastikan usulan pembiayaan sesuai atau tidak, memastikan pemeriksaan on the spot serta koordinasi dengan pihak yang lain dan semua prosesnya berjenjang;
- Bahwa Apabila ada tahapan yang tidak dilakukan berarti tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan semua syarat harus dipenuhi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, apabila tidak maka seharusnya kredit tersebut tidak dicairkan;
- Bahwa Terdakwa membuat pembiayaan fiktif, nasabah sebenarnya tidak ada tetapi seakan-akan ada;
- Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan yaitu: "Anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank

Halaman 65 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dengan sengaja, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang mengenai perbankan syariah dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah)", salah satu saja dilakukan maka sudah dikatakan dia melakukan pencatatan palsu;

- Bahwa menurut ahli Rahmat Hidayat yang pada saat itu menjabat sebagai Branch Manager PT. BSI Cabang Tangse seharusnya kena tetapi pasalnya berbeda, prinsip kehati-kehatiannya tidak dilakukan dan Azhari yang pada saat itu sebagai Back Office juga seharusnya kena karena tidak sesuai dengan SOP
- Bahwa ahli tidak pernah diperlihatkan pencatatan yang tidak sesuai, hanya memberikan kronologis kasusnya kepada Ahli, yang pernah diperlihatkan kepada Ahli adalah satu dokumen yang berkaitan dengan adanya suatu usaha tapi pada kenyataannya tidak ada;
- Bahwa dokumen asli tentang pencatatan palsu tidak pernah diperlihatkan pada Ahli;
- Bahwa dugaan tindak pidana syariah yaitu ketika ada proses pembiayaan dan nasabah gagal bayar dan diperiksa pihak bank;
- Bahwa apabila terjadinya gagal bayar pada perbankan syariah maka digunakan Undang-Undang perbankan syariah;
- Bahwa ketika para pihak melakukan akad pembiayaan, maka akad tersebut menjadi dasar hukum yang mengikat bagi para pihak;
- Bahwa ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian dalam proses pembiayaan menjadi tanggung jawab pihak bank dan selanjutnya dilakukan audit internal oleh auditor bank sebelum diserahkan ke OJK;
- Bahwa yang berwenang melaporkan kondisi keuangan bank kepada OJK adalah Direktur bank, setelah melalui tahapan penelitian dan verifikasi internal;
- Bahwa Ahli tidak pernah diperlihatkan surat yang menyatakan bahwa BSI KCP Tangse dalam keadaan rugi atau tidak sehat secara keuangan;
- Bahwa penetapan suatu bank tidak sehat dilakukan oleh auditor eksternal, pihak bank, atau pihak berwenang setelah melalui proses penelitian, kemudian baru dilaporkan ke OJK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bank memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri apakah keuangannya rugi atau tidak sehat sebelum dilaporkan ke OJK;
- Bahwa seorang Micro Banking Representative (MBR) hanya melakukan pemasaran sesuai SOP, tidak menentukan jumlah pembiayaan, dan tidak berwenang memutuskan persetujuan pembiayaan;
- Bahwa Branch Manager (BM) memiliki kewenangan untuk memutuskan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai SOP;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian adalah pihak yang menyebabkan kerugian tersebut, dan tunggakan terjadi akibat ketidakhati-hatian Branch Manager (BM);
- Bahwa fungsi dan tujuan aplikasi IKURMA adalah untuk mempermudah proses pembiayaan agar lebih lancar;
- Bahwa dokumen yang diinput Terdakwa selaku MBR ke dalam aplikasi IKURMA dapat disebut dokumen legal BSI KCP Tangse, namun dokumen nasabah baru menjadi dokumen resmi bank ketika sudah disesuaikan dengan dokumen asli dan disetujui pihak bank;
- Bahwa dokumen yang diunggah ke aplikasi bank dianggap dokumen bank apabila diberikan oleh nasabah sebagai persyaratan pembiayaan, dan analisa keuangan nasabah dilakukan oleh bank terhadap dokumen keuangan nasabah;
- Bahwa analisa keuangan yang dibuat oleh Terdakwa belum sah apabila belum disetujui atasan, dan apapun tindakan pegawai bisa dimintai pertanggungjawaban, termasuk analisa keuangan yang dibuat Terdakwa
- Bahwa pembiayaan yang sudah disetujui dan diberikan kepada nasabah menjadi hak milik nasabah, dan apabila nasabah tidak mampu membayar, agunan digunakan untuk pelunasan;
- Bahwa dokumen yang tidak melalui proses dan tidak mendapat persetujuan tetap disebut dokumen bank, namun tidak sesuai prosedur dan tidak dapat digunakan untuk keperluan selanjutnya;
- Bahwa dokumen yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah dokumen yang telah mendapatkan pengesahan resmi dari bank;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Ahli sendiri meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 67 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerja di BSI KCP Tangse sebelumnya BRI KCP Tangse sejak tahun 2019 sebagai marketing yaitu bagian pembiayaan dan tugasnya mencari debitur;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada bagian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah dari masa BRI KCP Tangse;
- Bahwa Tugas marketing yaitu untuk melakukan pengecekan nasabah dari permohonan yang masuk;
- Bahwa nominal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) paling besar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling rendah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa nasabah yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus yang memiliki usaha, tidak boleh terhadap nasabah yang tidak memiliki usaha;
- Bahwa tahapan-tahapan yang harus dijalankan dalam memproses dokumen pengajuan pembiayaan KUR adalah Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) melakukan upload dokumen, selanjutnya Back Office yang melakukan pencocokan data yang diupload oleh Terdakwa dengan dokumen fisik dan apabila sudah sesuai diteruskan kepada Branch Manager (BM) dan tugas Branch Manager (BM) untuk memastikan semuanya sesuai dan memutuskan sebuah permohonan pembiayaan;
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbeda dengan pembiayaan lain, karena KUR disubsidi oleh negara dan margin serta bunganya lebih rendah dibanding pembiayaan komersial;
- Bahwa BRI memiliki target tertentu dalam penyaluran kredit, sedangkan BSI tidak memiliki target yang sama;
- Bahwa Terdakwa keluar dari BSI karena adanya penyesuaian gaji dari BRI ke BSI yang tidak sesuai dengan harapan Terdakwa;
- Bahwa nominal uang yang Terdakwa pinjam dari nasabah adalah sebagai berikut:
 1. Abdurrahman: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 2. Idris Abdullah: Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 3. Ishak: Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 4. M. Fadhilullah: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 5. Teuku Rahmat Syah: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah, karena uang tersebut dipinjam langsung dari nasabah dan nasabah sendiri yang memberikannya kepada Terdakwa;

Halaman 68 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nasabah mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetapi penggunaan dana tersebut tidak sesuai untuk mengembangkan usaha, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukannya kunjungan untuk survey tempat usaha calon nasabah tersebut;
- Bahwa ketika melakukan penginputan data di aplikasi IKURMA, Terdakwa tidak mencantumkan foto tempat usaha nasabah maupun data keuangan usaha nasabah;
- Bahwa ketika melakukan penginputan data terkait keuangan usaha calon nasabah tersebut, Terdakwa melakukan analisa hanya dengan modal surat usaha yang telah dikeluarkan dari Kepala Desa (Keuchik), menurut Terdakwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan penginputan keuangan usaha calon nasabah tersebut hanyalah analisa yang bisa benar dan bisa salah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Micro Banking Representative (MBR) di BRI KCP Tangse sejak tahun 2019, dan ketika BRI berubah menjadi BSI, Terdakwa tetap menjabat sebagai MBR di BSI KCP Tangse;
- Bahwa dokumen yang diupload ke aplikasi IKURMA dimulai dengan KTP nasabah, kemudian keluar hasil BI Checking, setelah itu baru dilakukan survey lapangan untuk melihat fisik usaha nasabah, dan foto-foto usaha diupload ke aplikasi IKURMA;
- Bahwa dari 17 nasabah, semua memiliki usaha dan surat keterangan usaha dibuat untuk memastikan usaha tersebut ada;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang nasabah sejumlah Rp210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari total uang Rp210.000.000,00 yang dipinjam dari beberapa nasabah, Terdakwa telah mengembalikan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), baik secara tunai maupun melalui transfer ke nasabah;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha sendiri sejak tahun 2024, yaitu usaha properti di Sigli dan Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polda Aceh sebanyak dua kali terkait kasus ini;
- Bahwa nasabah datang kepada Terdakwa untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian Terdakwa menanyakan kegiatan usaha nasabah dan menyuruh nasabah membuat surat keterangan usaha;
- Bahwa dari 17 nasabah tersebut, ada diantaranya keluarga dari nasabah yang mulanya menjumpai Terdakwa untuk meminta bantu agar

Halaman 69 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pengambilan kredit KUR, namun Terdakwa mengatakan agar dapat melengkapi semua persyaratan diantaranya yang paling utama harus memiliki Surat bukti usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Keuchik);

- Bahwa Terdakwa tidak mau ikut mencampuri penggunaan uang dari pencairan kredit KUR tersebut benar dilakukan untuk usaha tersebut atau bukan, yang penting seluruh persyaratan telah terpenuhi untuk dilakukan pencairan kredit;

- Bahwa persyaratan dari 17 (tujuh belas) nasabah tersebut dalam perkara ini, seluruh persyaratan sudah terpenuhi buktinya seluruh nasabah tersebut telah menandatangani akad dan telah dilakukan pencairan, jika dari awal seluruh persyaratan nasabah tidak lengkap tentunya tidak dapat untuk melakukan akad dan pencairan dikarenakan Terdakwa hanya mengupload persyaratan nasabah, dan kemudian di cek Kembali oleh bagian Back Office dan kemudian diambil Keputusan akhir oleh Kepala Cabang apakah pengajuan dari calon nasabah ini dapat dilakukan atau tidak, terbukti semua calon nasabah tersebut permohonan pengajuan kredit KURnya disetujui, yang menandakan hal tersebut tidak ada masalah;

- Bahwa fungsi aplikasi IKURMA adalah untuk menginput data nasabah sebelum dilakukan pengambilan dokumen fisik, seperti foto usaha dan bukti kemampuan bayar nasabah;

- Bahwa Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) melakukan upload dokumen nasabah, kemudian Back Office (BO) mencocokkan data yang diupload dengan dokumen fisik. Apabila data sesuai, permohonan diteruskan kepada Branch Manager (BM). Tugas BM adalah memastikan dokumen lengkap dan memutuskan persetujuan pembiayaan;

- Bahwa apabila data yang diupload Terdakwa tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Terdakwa untuk diperbaiki, dan biasanya Terdakwa memperbaiki pada hari yang sama;

- Bahwa Back Office melakukan pencocokan data berpedoman pada dokumen fisik nasabah;

- Bahwa Branch Manager melakukan pengecekan dokumen, ada yang turun langsung ke lapangan tanpa mengajak Terdakwa dan ada yang turun dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat akad pembiayaan 17 nasabah, beberapa akad dihadiri Terdakwa dan beberapa tidak;

Halaman 70 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pembiayaan dilakukan langsung ke rekening nasabah, dan yang berwenang menyetujui pencairan adalah Branch Operation & Service Manager (BOSM);
- Bahwa laporan keuangan ditandatangani dan distempel oleh Branch Manager (BM), serta nasabah juga menandatangani laporan keuangan tersebut;
- Bahwa foto usaha nasabah harus diupload dan apabila tidak diupload, permohonan pembiayaan ditolak dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya;
- Bahwa dari lima nasabah yang Terdakwa pinjam uangnya, tidak ada satu pun yang melaporkan Terdakwa ke polisi atau merasa dirugikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor. 2021/7679-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 menjabat sebagai Micro staff di Unit Kerja KCP Pidie tangse dengan Lokasi kerja KCP Pidie tangse PT Bank Syariah Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021;
2. Surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk Human Capital business Partner No. 02/16745-SK/HC-BSI, tanggal 07 November 2022 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);
3. Laporan hasil audit investigasi terkait indikasi *fraud* pembiayaan mikro KUR di KCP Pidie Tangse;
4. Manual produk pembiayaan BSI KUR PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1)ABDURRAHMAN

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191907870002 atas nama Abdurrahman.
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195303900001 atas nama Marianti Hasfa
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190912140003
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 172/BD/TS/IX/2022 tanggal 01 September 2022 atas nama Abdurrahman

Halaman 71 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Abdurrahman
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0135/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Abdurrahman.
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1037738 atas nama Abdurrahman
- 1 (satu) lembar asli Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1037738 atas nama Abdurrahman.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman.
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1037738 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0135/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrido Syariah Nomor: 11501112209055639 tanggal 16 September 2022;

2) AGUSTINA

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107197007920001 atas nama Agustina.
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1205150106860006 atas nama Sofian.
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1205152905090010.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/012/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas nama Agustina
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Agustina.

Halaman 72 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0038/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina.
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 888193 atas nama Agustina dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 888193 atas nama Agustina
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 046/B6/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 atas nama Agustina.
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 888193 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina.
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0038/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Agustina;

3) AIDI ABDULLAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191204730001 atas nama Aidi Abdulllah.
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195012850001 atas nama Aja Satria.
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204084466
- 1 (satu) lembar fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.I/8/2017 tanggal 09 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Aidi Abdullah.
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0039/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 875036 atas nama Aidi Abdullah dan 1 (satu) lembar asli Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 875036 atas nama Aidi Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha tanggal 14 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah.
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 875036 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 02 Maret 2022 atas nama Aidi Abdullah
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0039/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Menjual/Mengalihkan hak Atas Jaminan, atas nama Aidi Abdullah
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 28 Februari 2022 atas nama Aidi Abdulla;

4) CUT AJA NURUL

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195210940005 atas nama Cut Aja Nurul.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Cut Aja Nurul.
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-6780/136/06/22 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 69,805 atas nama Cut Aja Nurul.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 74/SKU/AC/V1/2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul.
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Jaminan tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 987165 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul.
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-6780/136/06/22 tanggal 22 Juni 2022 atas

Halaman 74 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Cut Aja Nurul sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5) HAFSAH GADE

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195310680001 atas nama Hafsah Gade.
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor: 03.486.664.0-108.000 atas nama Hafsah Gade
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107620203 atas nama Said Hasan Ismail.
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204080080 atas nama Sayed Hasan Ismail.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Hafsah Gade.
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-8072/136/08/22 tanggal 04 agustus 2022 atas nama Hafsah Gade.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 71,801 atas nama Hafsah Gade
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1001299 atas nama Hafsah Gade.
- 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107195310680001 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 16/AC/SKU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 atas nama Hafsah Gade.
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1001299 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade.
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-8072/136/08/22 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



- 1 (satu) lembar asli Cover Note Nasabah Asuransi Jiwa Al Amin Nomor: 22.08.180019.1.001063 tanggal 05 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade.

6) HALIK MISNARI

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107270104910001 atas nama Halik Misnari
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195810940001 atas nama Lisagustina
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191007200003.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 211/BD/2021 tanggal 08 Maret 2021 atas nama Halik Misnari
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 422-000062/127/ID0010934/03/21 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 676880 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari.
- 1 (satu) rangkap asli Akad Murabahah Bil Wakalah Kur Mikro iB Nomor: 422-000062/127/ID0010934/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Halik Misnari.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Halik Misnari.
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112103022617 tanggal 19 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan atas nama Halik Misnari;

7) IDRIS ABDULLAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107660241 atas nama Idris Abdullah.



- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194107700443 atas nama Cut Aja Syarifah.
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204081087
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 0300/BP/TS/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama Idris Abdullah
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0088/127/04/22 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Idris Abdullah.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Idris Abdullah.
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 934993 atas nama Idris Abdullah dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 934993 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 934993 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 25 April 2022 atas nama Idris Abdullah
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0088/127/04/22 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrido Syariah Nomor: 11501112204013329 tanggal 26 April 2022.

8) ISHAK

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107130107690134 atas nama Ishak
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194110770002 atas nama Umi Kalsum.
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107192607120001.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 46/PI/2022 tanggal 22 September 2022 atas nama Ishak



- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0153/127/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Ishak
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Ishak.
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1033294 atas nama Ishak dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1033294 atas nama Ishak.
- 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107130107690134 tanggal 22 September 2022 atas nama Ishak.
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Ishak
- 1 (satu) lembar asli Printout transaksi rekening : IDR 7210828375 atas nama Ishak
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1033294 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Ishak.
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0153/127/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

9) JALALUDDIN

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107193112730007 atas nama Jalaluddin M Husen
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107197011760001 atas nama Nurmahayati
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor : 43.824.682.9-108.000 atas nama Jalaluddin
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204081963.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 08/RP/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin M Husen;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0009/127/10/21 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin



- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Jalaluddin
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 790149 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0009/127/10/21 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrido Syariah Nomor: 11501112110001535 tanggal 11 Oktober 2021;

10) MUHAMMAD FADHILULLAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191908960001 atas nama Muhammad Fadhilullah.
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 107190204084188.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha tanggal 14 Juni 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-7421/136/07/22 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Fadhilullah
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.101,536 atas nama Muhammad Fadhilullah
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 949578 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-7421/136/07/22 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 79 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



11) MUHAMMAD ROMIE

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191711970002 atas nama Muhammad Romie.
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204082961.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 307/KDT/IX/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Muhammad Romie.
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0179/127/10/22 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Romie.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Muhammad Romie.
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1093532 atas nama Muhammad Romie dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1093532 atas nama Muhammad Romie.
- 1 (satu) lembar asli Printout Pembayaran LD rincian;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1093532 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie.
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0179/127/10/22 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

12) MUHAMMAD NUR

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191010820004 atas nama Muhammad Nur Abakar.
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195503860001 atas nama Nur Halimah Umar.
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191306080033



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 183/BD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama Muhammad Nur Abakar.
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruang sebagai Jaminan Nomor: 451-0138/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Nur.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Muhammad Nur
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1049456 atas nama Muhammad Nur dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1049456 atas nama Muhammad Nur.-
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 19 September 2022 atas nama Muhammad Nur.
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1049456 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 19 September 2022 atas nama Muhammad Nur.
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0138/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrido Syariah Nomor: 11501112209056252 tanggal 19 September 2022.

13) MUKHLIS

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107930371 atas nama Mukhlis dan KTP Nomor: 1107216604940001 atas nama Marhami
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191706150001.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 174/SKU/AC/X/2022 tanggal 07 oktober 2022 atas nama Mukhlis.

Halaman 81 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0159/127/10/22 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Mukhlis.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Mukhlis
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa penyerahan agunan tanggal 14 oktober 2022
- 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107190107930371 tanggal 14 September 2022 atas nama Mukhlis
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhli;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1056974 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0159/127/10/22 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

14) RATNA DEWI

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107196606880001 atas nama Ratna Dewi;
- 2 (dua) lembar fotokopi KK;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 20/PS/TS/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-2546/136/03/22 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Ratna Dewi.
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 869954 atas nama Ratna Dewi dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 869954 atas nama Ratna Dewi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 869954 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 09 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-2546/136/03/22 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cover Note Nasabah Asuransi Jiwa Al Amin Nomor: 22.03.180019.1.002490 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 11 maret 2022 atas nama Ratna Dewi;

15) TEUKU RAHMAT SYAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107192708710001 atas nama Teuku Rahmat Syah.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 117191901170001.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 196/LKI/IX/2022 tanggal 20 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah.
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0151/127/09/22 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Teuku Rahmat Syah.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan atas nama Teuku Rahmat Syah.
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1066639 atas nama Teuku Rahmat Syah
- 1 (satu) lembar Foto Usaha An. Teuku Rahmat Syah
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1066639 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah.

Halaman 83 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0151/127/09/22 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku rahmat Syah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16) TEUKU SALMIADI

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190707980001 atas nama Teuku Salmiadi.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1107190204084239.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 438/PN I/IX/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi.
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0184/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Teuku Salmiadi
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi
- 1 (satu) lembar asli Printout transaksi rekening : IDR 7212468759 atas nama Teuku Salmiadi
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1084401 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0184/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

17) YUSNIDAR

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194111870001 atas nama Yusnidar dan KTP nomor: 1107193112830008 a.n. M Nur Jafar
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1107190204081074.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 0167/BP/ /2021 tanggal 10 Maret 2021 atas nama Yusnidar



- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0181/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Yusnidar
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan atas nama Yusnidar
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1093566 atas nama Yusnidar dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1093566 atas nama Yusnidar.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar.
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1093566 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Yusnidar.
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0181/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 18)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama ABDURRAHMAN;
- 19)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama AGUSTINA;
- 20)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama AIDI ABDULLAH;
- 21)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama CUT AJA NURUL
- 22)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama HAFSAH GADE
- 23)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama HALIK MISNARI;
- 24)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama IDRIS ABDULLAH;
- 25)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama ISHAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama JALALUDDIN;

27) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD ROMIE;

28) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD NUR

29) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUKHLIS;

30) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama RATNA DEWI

31) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD FADHILULLAH;

32) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama TEUKU RAHMAT SYAH;

33) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama TEUKU SALMIADI;

34) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama YUSNIDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di BSI KCP Tangse sebelumnya BRI KCP Tangse sejak tahun 2019 sebagai marketing yaitu bagian pembiayaan dan tugasnya mencari debitur berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor. 2021/7679-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 menjabat sebagai Micro staff di Unit Kerja KCP Pidie tangse dengan Lokasi kerja KCP Pidie tangse PT Bank Syariah Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 dan Surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk Human Capital business Partner No. 02/16745-SK/HC-BSI, tanggal 07 November 2022 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Micro Bussines Representative adalah
 - 1) Melakukan pemasaran pembiayaan serta jasa perbankan lainnya;
 - 2) Menerima permohonan pembiayaan dan menginput data calon nasabah pada aplikasi i-Kurma;
 - 3) Melakukan inisiasi, analisis (penilaian atas prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil saha

Halaman 86 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



calon nasabah serta menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul) dan evaluasi pembiayaan calon nasabah melalui aplikasi i-Kurma sesuai dengan kewenangan, ketentuan yang berlaku dan asas-asas pembiayaan yang sehat serta dilandasi dengan prinsip kehati-hatian;

- 4) Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah (on the spot, verifikasi data calon nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan calon nasabah);
- 5) Memastikan usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan prinsip syariah;
- 6) Melakukan input data calon nasabah pada aplikasi i-Kurma dengan benar dan sesuai dengan data dan kondisi nasabah yang sebenarnya;
- 7) Menyusun tipe dan struktur fasilitas pembiayaan calon nasabah pada aplikasi i-Kurma sesuai dengan fitur produk dan ketentuan yang berlaku di BSI;
- 8) Melaksanakan proses pembiayaan pada aplikasi i-Kurma sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang berlaku;
- 9) Melakukan penilaian agunan dan menginput hasil penilaian agunan dengan benar pada aplikasi i-Kurma;
- 10) Melakukan monitoring nasabah yang dikelola secara berkala dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan nasabah;
- 11) Menindaklanjuti laporan bulanan perihal penundaan dokumen dan persyaratan komiye pembiayaan yang belum dipenuhi, dan memastikan dokumen tersebut telah dipenuhi oleh nasabah;

3. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai Micro Staff/ Micro Business Representative PT. BSI KCP Pidie Tangse bertanggung jawab kepada Saksi Rahmad Hidayat selaku Branc Manager di PT. BSI KCP Pidie Tangse yang menjabat sejak 1 Februari 2021 sampai dengan 3 Januari 2023;

4. Bahwa Petugas PT.BSI KCP Pidie Tangse yang berperan dalam proses pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah Terdakwa sendiri selaku Micro Staff/ Micro Business Representative, Saksi Rahmad Hidayat selaku Branc Manager (BM), Saksi Azhari selaku Operasional Staff dan BOSM yang pada waktu itu dijabat oleh Saksi Rahmad Hidayat;

5. Bahwa syarat awal bagi masyarakat yang ingin mengajukan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank BSI adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah dan pasangan;
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Surat Nikah/ Akta Cerai/ Surat Kematian (jika pasangan sudah meninggal dunia);
- 4) NPWP;
- 5) Pas Photo;
- 6) Surat Izin Usaha;
- 7) Permohonan/ pengajuan KUR;
6. Bahwa nominal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) paling besar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling rendah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa nasabah yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus yang memiliki usaha, tidak boleh terhadap nasabah yang tidak memiliki usaha;
8. Bahwa tahapan-tahapan yang harus dijalankan dalam memproses dokumen pengajuan pembiayaan KUR adalah Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) melakukan upload dokumen, selanjutnya Back Office yang melakukan pencocokan data yang diupload oleh Terdakwa dengan dokumen fisik dan apabila sudah sesuai diteruskan kepada Branch Manager (BM) dan tugas Branch Manager (BM) untuk memastikan semuanya sesuai dan memutuskan sebuah permohonan pembiayaan;
9. Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbeda dengan pembiayaan lain, karena KUR disubsidi oleh negara dan margin serta bunganya lebih rendah dibanding pembiayaan komersial;
10. Bahwa menurut saksi Rahmad Hidayat kerugian yang di alami Bank BSI KCP Tangse mencapai Rp 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), yaitu nominal yang dicairkan kepada 17 (tujuh belas) orang nasabah, meliputi 16 (enam belas) orang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) orang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
11. Bahwa menurut Saksi Rahmad Hidayat dari Rp 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sisa Rp 605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) yang belum dibayarkan;
12. Bahwa menurut Saksi Agustina Binti Nurdin Abdullah, Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi Agustina Binti Nurdin Abdullah untuk mengambil berkas fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan buku nikah milik Saksi Agustina yang sebelumnya telah Saksi Agustina siapkan atas arahan Supandi Asaneka;

Halaman 88 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa menurut Saksi Agustina Binti Nurdin Abdullah, Saksi Agustina datang ke BSI KCP Tangse dan bertemu dengan Terdakwa di lantai II kantor BSI KCP Tangse. Pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi Agustina untuk menandatangani sejumlah dokumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa. Saksi Agustina langsung menandatangani dokumen-dokumen tersebut tanpa membaca atau mengetahui isi dokumen yang ditandatangani. Setelah selesai menandatangani dokumen, Saksi Agustina diarahkan turun ke lantai bawah menuju bagian Teller dan diberitahukan bahwa buku tabungan dan kartu ATM telah selesai diproses, serta diminta untuk kembali keesokan harinya untuk mengambil buku tabungan dan ATM tersebut. Namun, Saksi Agustina kemudian memberitahukan agar buku tabungan dan ATM tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

14. Bahwa Saksi Agustina tidak pernah membuka usaha dan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Usaha yang dilakukan hanya sebatas menitipkan kacang goreng milik Saksi di warung-warung orang lain;

15. Bahwa Saksi Agustina tidak memiliki usaha dan mengetahui bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya diperuntukkan bagi pihak yang memiliki usaha. Namun demikian, Supandi Asaneka telah menyiapkan surat keterangan usaha atas nama Saksi Agustina dan menyuruh Saksi Agustina untuk membawa surat tersebut kepada keuchik guna ditandatangani;

16. Bahwa seluruh tanda tangan yang tertera pada dokumen-dokumen terkait pengajuan kredit KUR adalah benar tanda tangan Saksi Agustina dan dilakukan langsung oleh Saksi Agustina sendiri;

17. Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut seluruhnya diperuntukkan bagi Supandi Asaneka, dan bukan untuk kepentingan Saksi Agustina;

18. Bahwa pada saat Saksi Agustina datang ke BSI KCP Tangse untuk menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit, di lantai II tempat Saksi Agustina menandatangani dokumen-dokumen tersebut hanya terdapat Saksi Agustina dan Terdakwa, tanpa dihadiri pihak lain;

19. Bahwa menurut Saksi Cut Aja Nurul, sekitar bulan Juni tahun 2022, abang kandung Saksi Cut Aja Nurul, Sayed Abdurrahman, menyampaikan kepada Saksi Cut Aja Nurul dan meminta bantuan untuk mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BSI KCP Pidie Tangse sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah). Namun Saksi Cut Aja



Nurul tidak mengetahui berapa jangka waktu dan angsuran setiap bulannya, karena kredit tersebut diperuntukkan untuk modal usaha jual beli durian milik abang Saksi Cut Aja Nurul;

20. Bahwa Saksi Cut Aja Nurul bersama dengan Sayed Abdurrahman, dan istrinya Marlinda, pernah datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Cut Aja Nurul ingat lagi sekira pukul 15.00 WIB. Sesampainya di sana, Sayed Abdurrahman menunggu di dalam mobil pick-up miliknya, sedangkan Saksi Cut Aja Nurul bersama Marlinda naik ke lantai dua bank dan menemui Terdakwa;

21. Bahwa Saksi Cut Aja Nurul ada menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan yang diarahkan oleh Terdakwa tanpa membaca atau dibacakan terlebih dahulu. Setelah penandatanganan, Terdakwa mengarahkan Saksi Cut Aja Nurul ke Customer Service (CS) untuk pembukaan rekening tabungan. Petugas CS menyerahkan buku tabungan tanpa kartu ATM, dan buku tabungan tersebut kemudian Saksi Cut Aja Nurul serahkan kepada Marlinda;

22. Bahwa uang hasil pencairan kredit sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) seluruhnya diperuntukkan bagi Sayed Abdurrahman dan bukan untuk kepentingan Saksi Cut Aja Nurul;

23. Bahwa menurut Saksi Hafsah Gade Binti Alm. M. Gade, sekitar bulan Agustus 2022, anak kandung Saksi Hafsah Gade Binti Alm. M. Gade yang bernama Sayed Abdurrahman memberitahukan kepada Saksi Hafsah Gade Binti Alm. M. Gade bahwa temannya, yaitu Terdakwa, membutuhkan uang dan berniat menggunakan nama Saksi Hafsah Gade Binti Alm. M. Gade untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BSI KCP Pidie Tangse, tempat Terdakwa bekerja;

24. Bahwa beberapa minggu kemudian, Terdakwa melalui Sayed Abdurrahman memberitahukan kepada Saksi Hafsah Gade Binti Alm. M. Gade bahwa pengajuan KUR atas nama Saksi Hafsah Gade Binti Alm. M. Gade telah cair dan meminta Saksi Hafsah Gade Binti Alm. M. Gade beserta suami Saksi Hafsah Gade Binti Alm. M. Gade datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse untuk menandatangani dokumen pembiayaan yang tidak diketahui isinya oleh Saksi Hafsah Gade Binti Alm. M. Gade;

25. Bahwa setelah pencairan, Saksi Hafsah Gade Binti Alm. M. Gade menerima buku tabungan beserta kartu ATM yang berisi dana KUR sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), dan kemudian menyerahkan buku



tabungan dan ATM tersebut kepada Terdakwa di luar kantor PT. BSI KCP Pidie Tangse;

26. Bahwa selanjutnya menurut Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar, yang meminta Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui PT. BSI KCP Pidie Tangse adalah Saudara Said Abdurrahman, yang merupakan abang sepupu Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar dan juga orang yang memperkerjakan Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar sebagai sopir pengantar durian;

27. Bahwa Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar pernah datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse sekitar bulan Oktober 2022, Saksi dihubungi oleh Saudara Said Abdurrahman dan diminta datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse keesokan harinya untuk proses akad dan pencairan pembiayaan KUR;

28. Bahwa Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar pernah menandatangani dokumen terkait akad pembiayaan bersama istri datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse, naik ke lantai dua untuk menandatangani dokumen akad pembiayaan. Setelah penandatanganan selesai, Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar turun ke lantai satu dan membuka rekening. Petugas Customer Service (CS) menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM, serta memberitahukan bahwa proses pencairan telah selesai dan dana sudah masuk ke rekening;

29. Bahwa Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar mentransfer uang sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Saudara Said Abdurrahman sesuai kesepakatan awal dan menyisakan uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) untuk digunakan sendiri, karena Saudara Said Abdurrahman belum membayar honor Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar sebagai sopir pengantar durian selama satu tahun;

30. Bahwa Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar tidak pernah memiliki usaha sendiri, dan semua surat keterangan usaha diurus sepenuhnya oleh Saudara Said Abdurrahman, abang sepupu Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar;

31. Bahwa saat Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut hanya ada dua atau tiga orang PT. BSI KCP Pidie Tangse dan tidak ada Terdakwa;

32. Bahwa menurut Saksi Yusnidar Binti Amansyah, Saksi Yusnidar Binti Amansyah pernah mengajukan permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BSI KCP Pidie Tangse sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sekitar tahun 2022, melalui Terdakwa selaku pegawai bank, namun Saksi Yusnidar Binti Amansyah tidak ingat tanggal dan bulan pastinya;



33. Bahwa Terdakwa maupun petugas bank lainnya tidak pernah melakukan survei atau kunjungan ke rumah Saksi Yusnidar Binti Amansyah sebelum pencairan kredit;

34. Bahwa dari nominal kredit sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi Terdakwa dan Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi Saksi Yusnidar Binti Amansyah;

35. Bahwa menurut Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah, sekitar bulan April 2022, Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah pernah mengajukan permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu Terdakwa, atas permintaan Terdakwa melalui Jailani Bin M. Nasir (menantu Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah);

36. Bahwa Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah datang ke BSI KCP Tangse bersama istri Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah dan diantarkan oleh Jailani Bin M. Nasir, dan di bank Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah bertemu dengan tiga atau empat pegawai BSI KCP Tangse serta Terdakwa;

37. Bahwa Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah dan istri Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah menandatangani dokumen pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah, namun Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah tidak diberitahukan mengenai isi dokumen saat penandatanganan;

38. Bahwa Saksi Jailani Bin M. Nasir diminta oleh Terdakwa untuk mengambil fotokopi KTP dan KK milik Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah (ayah mertua Saksi Jailani Bin M. Nasir), dan fotokopi tersebut diserahkan oleh Saksi Jailani Bin M. Nasir kepada Terdakwa;

39. Bahwa Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah bersedia memberikan identitas dan menandatangani dokumen pengajuan KUR karena mempercayai Jailani Bin M. Nasir dan Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah pegawai bank sehingga Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah mengira tidak akan terjadi masalah di kemudian hari;

40. Bahwa Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah tidak menerima uang hasil kredit KUR melainkan uang tersebut di pegang oleh Jailani Bin M. Nasir yang mana Jailani Bin M. Nasir menyerahkan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dipinjam dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Jailani Bin M. Nasir;



41. Bahwa pada saat akad pembiayaan 17 nasabah, beberapa akad dihadiri Terdakwa dan beberapa tidak;

42. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada nasabah, seminggu setelah pencairan pembiayaan, dengan kesepakatan sebelum kredit KUR cair kepada nasabah;

43. Bahwa menurut Terdakwa nominal uang yang Terdakwa pinjam dari nasabah adalah sebagai berikut:

1. Abdurrahman: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
2. Idris Abdullah: Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
3. Ishak: Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
4. M. Fadhilullah: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
5. Teuku Rahmat Syah: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Sedangkan menurut Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Saksi Yusnidar menyerahkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, saksi Hafsah Gade Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan saksi Idris Abdullah 40 juta kepada terdakwa;

44. Bahwa menurut Terdakwa dari total uang Rp210.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam dari beberapa nasabah, Terdakwa telah mengembalikan sekitar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah), baik secara tunai maupun melalui transfer ke nasabah;

45. Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah, karena uang tersebut dipinjam langsung dari nasabah dan nasabah sendiri yang memberikannya kepada Terdakwa;

46. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Micro Banking Representative (MBR) di BRI KCP Tangse sejak tahun 2019, dan ketika BRI berubah menjadi BSI, Terdakwa tetap menjabat sebagai MBR di BSI KCP Tangse

47. Bahwa nasabah datang kepada Terdakwa untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian Terdakwa menanyakan kegiatan usaha nasabah dan menyuruh nasabah membuat surat keterangan usaha;

48. Bahwa fungsi aplikasi i-KURMA adalah untuk menginput data nasabah sebelum dilakukan pengambilan dokumen fisik, seperti foto usaha dan bukti kemampuan bayar nasabah;

49. Bahwa Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) melakukan upload dokumen nasabah, kemudian Back Office (BO) mencocokkan data yang diupload dengan dokumen fisik. Apabila data sesuai, permohonan diteruskan kepada Branch Manager (BM). Tugas BM



adalah memastikan dokumen lengkap dan memutuskan persetujuan pembiayaan;

50. Bahwa tugas Back Office melakukan pencocokan data berpedoman pada dokumen fisik nasabah;

51. Bahwa tugas Branch Manager diantaranya melakukan pengecekan dokumen, ada yang turun langsung ke lapangan tanpa mengajak Terdakwa dan ada yang turun dengan Terdakwa;

52. Bahwa pencairan pembiayaan dilakukan langsung ke rekening nasabah, dan yang berwenang menyetujui pencairan adalah Branch Operation & Service Manager (BOSM);

53. Bahwa laporan keuangan ditandatangani dan distempel oleh Branch Manager (BM), serta nasabah juga menandatangani laporan keuangan tersebut;

54. Bahwa apabila data yang diupload Terdakwa tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Terdakwa untuk diperbaiki, dan biasanya Terdakwa memperbaiki pada hari yang sama;

55. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penginputan data-data terkait calon nasabah KUR kedalam aplikasi IKURMA tersebut, kemudian diperiksa kembali oleh Back Office yaitu Saksi Azhari dan kemudian diperiksa kembali oleh Kepala Cabang Pembantu yaitu Saksi Rahmad Hidayat, dan disetujui oleh Kepala Cabang Pembantu tersebut, padahal menurut Saksi Azhari Back Office tersebut dan menurut Saksi Rahmad Hidayat selaku Kepala Cabang Pembantu tersebut ada data yang kurang lengkap di aplikasi IKURMA yaitu foto-foto usaha tersebut tidak ada dan data dukung keuangannya juga belum ada, namun dikarenakan Terdakwa berjanji akan memberikan data tersebut di kemudian hari dan karena asas kepercayaan Kepala Cabang Pembantu tersebut yaitu Saksi Rahmad Hidayat mempercayai Terdakwa dan akhirnya memberikan persetujuan kredit KUR kepada nasabah-nasabah kelolaan Terdakwa tersebut;

56. Bahwa Terdakwa pada faktanya tidak pernah sekalipun mengunjungi usaha-usaha nasabah tersebut, dan Terdakwa menginput data di aplikasi IKURMA tersebut hanya berdasarkan keyakinan dan menurut pendapat Terdakwa setelah melihat Surat Usaha dari seluruh nasabah tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;

57. Bahwa faktanya memang Terdakwa mengetahui sejak awal bahwa Pengajuan Kredit KUR tersebut bukanlah akan digunakan sebagaimana mesti syarat utama nya, yaitu untuk kepentingan Usaha, melainkan akan



digunakan menyimpang dari usaha tersebut, diantaranya untuk digunakan oleh orang lain yang memiliki hubungan saudara dengan nasabah itu dan juga untuk dipinjam sendiri oleh Terdakwa;

58. Bahwa terhadap Terdakwa, telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh PT. Bank Syariah Indonesia dikarenakan Terdakwa dianggap memenuhi kualifikasi mengundurkan diri dikarenakan telah terpenuhi unsur mangkir dengan tidak pernah masuk bekerja tanpa izin atasan dan tanpa keterangan tertulis sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 Surat PT. Bank Syariah Indonesia Nomor 03/1984-3/HCS;

59. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar yang bertugas sebagai auditor PT. BSI sebagaimana ditugaskan pada tanggal 15 sampai dengan 22 November 2024 untuk melakukan investigasi dengan Kesimpulan menurut Laporan hasil audit investigasi terkait indikasi *fraud* pembiayaan mikro KUR di KCP Pidie Tangse tim investigasi adalah terdapat tindakan *fraud* dan pelanggaran Code of Conduct (CoC) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama nasabah dan pihak eksternal, berupa rekayasa data untuk pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI, dengan modus topengan dan tempilan, serta penyalahgunaan dana pencairan nasabah;

60. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar, Topengan adalah pengajuan kredit menggunakan nama orang lain, di mana seluruh dana pencairan dikuasai oleh pihak lain yang bukan nasabah atau debitur sebenarnya, sedangkan Tempilan adalah kredit di mana uang digunakan sebagian oleh debitur dan sebagian lagi oleh pihak lain. Topengan dan Tempilan tidak dibenarkan dan merupakan modus kredit fiktif;

61. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar terdapat beberapa dokumen pembiayaan KUR yang belum ditandatangani oleh Saudara Rahmad Hidayat selaku Branch Manager, seperti:

- 1) Akad Murabahah;
- 2) Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas sewa ruangan sebagai jaminan;
- 3) Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Mikro iB;
- 4) Jadwal Angsuran Nasabah;
- 5) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);



Dokumen-dokumen tersebut tidak disertai lampiran keuangan/pendapatan nasabah seperti fotokopi bukti penjualan, nota, bon, atau mutasi rekening, sehingga pencatatan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa tidak mendasar

62. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar Terdakwa melakukan pencatatan pada aplikasi i-KURMA dan website APPEL, dan yang bertanggung jawab memastikan inputan/pencatatan tersebut adalah Saudara Rahmad Hidayat. Selain itu, Saudara Azhari selaku BO dan Saudara T. Yusrizal selaku BOSM juga harus memastikan dokumen lengkap;

63. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar sebagian besar dokumen pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak ditandatangani oleh Branch Manager (BM), surat keterangan usaha dari Keuchik tidak sesuai, karena diunggah ke aplikasi sebagai dokumen, tetapi riilnya tidak ada dan terdapat banyak ketidaksesuaian dalam dokumen pengajuan kredit, namun kredit tersebut tetap dapat dicairkan, karena kepercayaan dari Branch Manager (BM) kepada marketing;

64. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar aturan internal yang dilanggar oleh Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) adalah Manual Produk Pembiayaan KUR Mikro Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Digital melalui iKURMA dan APPEL PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Tahun 2021;

65. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar data yang diinput oleh Terdakwa dalam aplikasi iKURMA/APPEL tidak sesuai dengan dokumen riil;

66. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar Terdakwa tidak mengunggah Foto Kunjungan Usaha dalam aplikasi APPEL untuk pengajuan pembiayaan 17 (tujuh belas) nasabah, sehingga foto tersebut tidak ditemukan dalam aplikasi;

67. Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam berdasarkan kronologis, fakta-fakta dan dokumen, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akan tetapi karena ada beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor



Keuangan (UU P2SK), maka berdasarkan Asas Lex/ legi Posterior lex/ legi Priori yang menganut asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, maka digunakan ketentuan yang baru yaitu Undang-Undang P2SK, mulai berlaku tanggal 12 Januari 2023;

68. Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam dalam sistem perbankan, seluruh pegawai bank mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menjaga, mengawasi, dan memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik internal bank (SOP) dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang terjadi dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berjalan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, ketaatan terhadap ketentuan perundangundangan dalam kasus ini, tidak hanya tanggung jawab satu orang atau satu divisi tetapi tanggung jawab bersama untuk melaksanakan kegiatan operasional bank berjalan sesuai aturan;

69. Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam penginputan data yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) dalam aplikasi IKURMA dan aplikasi APPEL terhadap ke 17 nasabah KUR pada PT. BSI KCP Pidie Tangse termasuk dalam kategori pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS, akan tetapi tidak dilakukan dengan sebenarnya;

70. Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam penginputan data yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) dalam aplikasi IKURMA dan aplikasi APPEL terhadap ke 17 nasabah KUR pada PT. BSI KCP Pidie Tangse yang tidak dengan keadaan sebenarnya, merupakan pencatatan palsu termasuk pelanggaran terhadap Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK, melakukan pencatatan palsu dalam dokumen pembiayaan;

71. Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam atas perbuatan Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) menerima uang hasil pencairan KUR dengan menggunakan identitas orang lain serta menerima imbalan dari proses mengurus pembiayaan KUR terhadap ke 17 nasabah KUR pada PT. BSI KCP Pidie Tangse, telah masuk dalam kategori yang terdapat dalam unsur Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, melakukan pencatatan palsu dalam dokumen pembiayaan dan Pasal 63 ayat (4) huruf b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan syariah;

72. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah disahkan dan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana Jo. Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Pertama : Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 66 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;

Halaman 98 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



2. dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS”;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah terakhir pada Bagian Ketiga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait Perbankan Syariah tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan Anggota Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS tersebut, namun dalam Pasal 7 undang-undang tersebut disebutkan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas dan selanjutnya di dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah (pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud dengan Bank Umum Konvensional adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 5). Kemudian pasal 1 angka 10 undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Menimbang, bahwa sesuai cakupan makna rumusan diatas, maka Terdakwa sebagai subjek hukum dalam unsur ini haruslah merupakan anggota Anggota Direksi atau yang setara, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Thalal Muntasir Alias Mumun Bin (Alm) Syahrul Azwar** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor. 2021/7679-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 menjabat sebagai *Micro staff* di Unit Kerja KCP Pidie tangse dengan Lokasi kerja KCP Pidie tangse PT Bank Syariah Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 menyebutkan Terdakwa adalah seorang pegawai Bank BSI, yang mana berdasarkan keterangan sebagian besar Saksi dan Terdakwa sendiri serta bukti surat berupa Surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk Human Capital business Partner No. 02/16745-SK/HC-BSI, tanggal 07 November 2022 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Terdakwa bertugas sebagai *Micro Business Representative*-KCP Pidie Tangse;

Menimbang, bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pidie Tangse merupakan bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sehingga berdasarkan

Halaman 100 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



setidaknya dari alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka unsur **“pegawai Bank Syariah yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)”** telah terpenuhi menurut Majelis Hakim dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet* yaitu sebagai berikut:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), maksudnya adalah seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut *pasti* akan timbul ataupun *mungkin* dapat timbul karena tindakan yang *akan atau sedang* ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai *Opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), maksudnya adalah suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki);
3. *Opzet bij mogelijks-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan), maksudnya adalah apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya lain akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi;

Halaman 101 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk melakukan suatu perbuatan pasti akan menyebabkan sesuatu akibat;

Menimbang, bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian dari kata palsu adalah tidak tulen atau tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur mengenai Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di BSI KCP Tangse sebelumnya BRI KCP Tangse sejak tahun 2019 sebagai marketing yaitu bagian pembiayaan dan tugasnya mencari debitur berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor. 2021/7679-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 menjabat sebagai Micro staff di Unit Kerja KCP Pidie tangse dengan Lokasi kerja KCP Pidie tangse PT Bank Syariah Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 dan Surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk Human Capital business Partner No. 02/16745-SK/HC-BSI, tanggal 07 November 2022 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Micro Bussines Representative adalah

1. Melakukan pemasaran pembiayaan serta jasa perbankan lainnya;
2. Menerima permohonan pembiayaan dan menginput data calon nasabah pada aplikasi i-Kurma;

Halaman 102 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



3. Melakukan inisiasi, analisis (penilaian atas prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil saha calon nasabah serta menyajikan evaluasi aspek yuridis pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul) dan evaluasi pembiayaan calon nasabah melalui aplikasi i-Kurma sesuai dengan kewenangan, ketentuan yang berlaku dan asas-asas pembiayaan yang sehat serta dilandasi dengan prinsip kehati-hatian;
4. Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah (on the spot, verifikasi data calon nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan calon nasabah;
5. Memastikan usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan prinsip syariah;
6. Melakukan input data calon nasabah pada aplikasi i-Kurma dengan benar dan sesuai dengan data dan kondisi nasabah yang sebenarnya;
7. Menyusun tipe dan struktur fasilitas pembiayaan calon nasabah pada aplikasi i-Kurma sesuai dengan fitur produk dan ketentuan yang berlaku di BSI;
8. Melaksanakan proses pembiayaan pada aplikasi i-Kurma sesuai dengan SLA yang berlaku;
9. Melakukan penilaian agunan dan menginput hasil penilaian agunan dengan benar pada aplikasi i-Kurma;
10. Melakukan monitoring nasabah yang dikelola secara berkala dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan nasabah;
11. Menindaklanjuti laporan bulanan perihal penundaan dokumen dan persyaratan komiye pembiayaan yang belum dipenuhi, dan memastikan dokumen tersebut telah dipenuhi oleh nasabah;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai Micro Staff/ Micro Business Representative PT. BSI KCP Pidie Tangse bertanggung jawab kepada Saksi Rahmad Hidayat selaku Branc Manager di PT. BSI KCP Pidie Tangse yang menjabat sejak 1 Februari 2021 sampai dengan 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Petugas PT.BSI KCP Pidie Tangse yang berperan dalam proses pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah Terdakwa sendiri selaku Micro Staff/ Micro Business Representative, Saksi Rahmad Hidayat selaku Branc Manager (BM), Saksi Azhari selaku Operasional Staff dan BOSM yang pada waktu itu dijabat oleh Saksi Rahmad Hidayat;

Menimbang, bahwa syarat awal bagi masyarakat yang ingin mengajukan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank BSI adalah

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah dan pasangan;

Halaman 103 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



2. Kartu Keluarga (KK);
3. Surat Nikah/ Akta Cerai/ Surat Kematian (jika pasangan sudah meninggal dunia);
4. NPWP;
5. Pas Photo;
6. Surat Izin Usaha;
7. Permohonan/ pengajuan KUR;

Menimbang, bahwa nominal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) paling besar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling rendah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa nasabah yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus yang memiliki usaha, tidak boleh terhadap nasabah yang tidak memiliki usaha;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan yang harus dijalankan dalam memproses dokumen pengajuan pembiayaan KUR adalah Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) melakukan upload dokumen, selanjutnya Back Office yang melakukan pencocokan data yang diupload oleh Terdakwa dengan dokumen fisik dan apabila sudah sesuai diteruskan kepada Branch Manager (BM) dan tugas Branch Manager (BM) untuk memastikan semuanya sesuai dan memutus sebuah permohonan pembiayaan;

Menimbang, bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbeda dengan pembiayaan lain, karena KUR disubsidi oleh negara dan margin serta bunganya lebih rendah dibanding pembiayaan komersial;

Menimbang, bahwa menurut saksi Rahmad Hidayat kerugian yang dialami Bank BSI KCP Tangse mencapai Rp 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), yaitu nominal yang dicairkan kepada 17 (tujuh belas) orang nasabah, meliputi 16 (enam belas) orang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) orang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Saksi Rahmad Hidayat dari Rp 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sisa Rp 605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Agustina Binti Nurdin Abdullah, Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi Agustina Binti Nurdin Abdullah untuk mengambil berkas fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan buku nikah milik Saksi Agustina yang sebelumnya telah Saksi Agustina siapkan atas arahan Supandi Asaneka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Saksi Agustina Binti Nurdin Abdullah, Saksi Agustina datang ke BSI KCP Tangse dan bertemu dengan Terdakwa di lantai II kantor BSI KCP Tangse. Pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi Agustina untuk menandatangani sejumlah dokumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa. Saksi Agustina langsung menandatangani dokumen-dokumen tersebut tanpa membaca atau mengetahui isi dokumen yang ditandatangani. Setelah selesai menandatangani dokumen, Saksi Agustina diarahkan turun ke lantai bawah menuju bagian Teller dan diberitahukan bahwa buku tabungan dan kartu ATM telah selesai diproses, serta diminta untuk kembali keesokan harinya untuk mengambil buku tabungan dan ATM tersebut. Namun, Saksi Agustina kemudian memberitahukan agar buku tabungan dan ATM tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Agustina tidak pernah membuka usaha dan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Usaha yang dilakukan Saksi hanya sebatas menitipkan kacang goreng milik Saksi di warung-warung milik orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Agustina tidak memiliki usaha dan mengetahui bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya diperuntukkan bagi pihak yang memiliki usaha. Namun demikian, Supandi Asaneka telah menyiapkan surat keterangan usaha atas nama Saksi Agustina dan menyuruh Saksi Agustina untuk membawa surat tersebut kepada keuchik guna ditandatangani;

Menimbang, bahwa seluruh tanda tangan yang tertera pada dokumen-dokumen terkait pengajuan kredit KUR adalah benar tanda tangan Saksi Agustina dan dilakukan langsung oleh Saksi Agustina sendiri;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut seluruhnya diperuntukkan bagi Supandi Asaneka, dan bukan untuk kepentingan Saksi Agustina;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Agustina datang ke BSI KCP Tangse untuk menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit, di lantai II tempat Saksi Agustina menandatangani dokumen-dokumen tersebut hanya terdapat Saksi Agustina dan Terdakwa, tanpa dihadiri pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Cut Aja Nurul, sekitar bulan Juni tahun 2022, abang kandung Saksi Cut Aja Nurul, Sayed Abdurrahman, menyampaikan kepada Saksi Cut Aja Nurul dan meminta bantuan untuk mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BSI KCP Pidie Tangse sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah). Namun Saksi Cut Aja

Halaman 105 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Nurul tidak mengetahui berapa jangka waktu dan angsuran setiap bulannya, karena kredit tersebut diperuntukkan untuk modal usaha jual beli durian milik abang Saksi Cut Aja Nurul;

Menimbang, bahwa Saksi Cut Aja Nurul bersama dengan Sayed Abdurrahman, dan istrinya Marlinda, pernah datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Cut Aja Nurul ingat lagi sekira pukul 15.00 WIB. Sesampainya di sana, Sayed Abdurrahman menunggu di dalam mobil pick-up miliknya, sedangkan Saksi Cut Aja Nurul bersama Marlinda naik ke lantai dua bank dan menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Cut Aja Nurul ada menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan yang diarahkan oleh Terdakwa tanpa membaca atau dibacakan terlebih dahulu. Setelah penandatanganan, Terdakwa mengarahkan Saksi Cut Aja Nurul ke Customer Service (CS) untuk pembukaan rekening tabungan. Petugas CS menyerahkan buku tabungan tanpa kartu ATM, dan buku tabungan tersebut kemudian Saksi Cut Aja Nurul serahkan kepada Marlinda;

Menimbang, bahwa uang hasil pencairan kredit sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) seluruhnya diperuntukkan bagi Sayed Abdurrahman dan bukan untuk kepentingan Saksi Cut Aja Nurul;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Hafsa Gade Binti Alm. M. Gade, sekitar bulan Agustus 2022, anak kandung Saksi Hafsa Gade Binti Alm. M. Gade yang bernama Sayed Abdurrahman memberitahukan kepada Saksi Hafsa Gade Binti Alm. M. Gade bahwa temannya, yaitu Terdakwa, membutuhkan uang dan berniat menggunakan nama Saksi Hafsa Gade Binti Alm. M. Gade untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BSI KCP Pidie Tangse, tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa beberapa minggu kemudian, Terdakwa melalui Sayed Abdurrahman memberitahukan kepada Saksi Hafsa Gade Binti Alm. M. Gade bahwa pengajuan KUR atas nama Saksi Hafsa Gade Binti Alm. M. Gade telah cair dan meminta Saksi Hafsa Gade Binti Alm. M. Gade beserta suami Saksi Hafsa Gade Binti Alm. M. Gade datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse untuk menandatangani dokumen pembiayaan yang tidak diketahui isinya oleh Saksi Hafsa Gade Binti Alm. M. Gade;

Menimbang, bahwa setelah pencairan, Saksi Hafsa Gade Binti Alm. M. Gade menerima buku tabungan beserta kartu ATM yang berisi dana KUR sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), dan kemudian menyerahkan buku tabungan dan ATM tersebut kepada Terdakwa di luar kantor PT. BSI KCP Pidie Tangse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar, yang meminta Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui PT. BSI KCP Pidie Tangse adalah Saudara Sayed Abdurrahman, yang merupakan abang sepupu Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar dan juga orang yang memperkerjakan Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar sebagai sopir pengantar durian;

Menimbang, bahwa Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar pernah datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse sekitar bulan Oktober 2022, Saksi dihubungi oleh Saudara Said Abdurrahman dan diminta datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse keesokan harinya untuk proses akad dan pencairan pembiayaan KUR;

Menimbang, bahwa Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar pernah menandatangani dokumen terkait akad pembiayaan bersama istri datang ke PT. BSI KCP Pidie Tangse, naik ke lantai dua untuk menandatangani dokumen akad pembiayaan. Setelah penandatanganan selesai, Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar turun ke lantai satu dan membuka rekening. Petugas Customer Service (CS) menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM, serta memberitahukan bahwa proses pencairan telah selesai dan dana sudah masuk ke rekening;

Menimbang, bahwa Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar mentransfer uang sebesar Rp 45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Saudara Sayed Abdurrahman sesuai kesepakatan awal dan menyisakan uang sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) untuk digunakan sendiri, karena Saudara Sayed Abdurrahman belum membayar honor Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar sebagai sopir pengantar durian selama satu tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar tidak pernah memiliki usaha sendiri, dan semua surat keterangan usaha diurus sepenuhnya oleh Saudara Sayed Abdurrahman, abang sepupu Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa saat Saksi Mukhlis Bin Abu Bakar menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut hanya ada dua atau tiga orang PT. BSI KCP Pidie Tangse dan tidak ada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Yusnidar Binti Amansyah, Saksi Yusnidar Binti Amansyah pernah mengajukan permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BSI KCP Pidie Tangse sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sekitar tahun 2022, melalui Terdakwa selaku pegawai bank, namun Saksi Yusnidar Binti Amansyah tidak ingat tanggal dan bulan pastinya;

Halaman 107 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun petugas bank lainnya tidak pernah melakukan survei atau kunjungan ke rumah Saksi Yusnidar Binti Amansyah sebelum pencairan kredit;

Menimbang, bahwa dari nominal kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi Terdakwa dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi Saksi Yusnidar Binti Amansyah;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah, sekitar bulan April 2022, Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah pernah mengajukan permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu Terdakwa, atas permintaan Terdakwa melalui Jailani Bin M. Nasir (menantu Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah);

Menimbang, bahwa Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah datang ke BSI KCP Tangse bersama istri Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah dan diantarkan oleh Jailani Bin M. Nasir, dan di bank Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah bertemu dengan tiga atau empat pegawai BSI KCP Tangse serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah dan istri Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah menandatangani dokumen pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah, namun Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah tidak diberitahukan mengenai isi dokumen saat penandatanganan;

Menimbang, bahwa Saksi Jailani Bin M. Nasir diminta oleh Terdakwa untuk mengambil fotokopi KTP dan KK milik Idris Abdullah Bin Alm. Abdullah (ayah mertua Saksi Jailani Bin M. Nasir), dan fotokopi tersebut diserahkan oleh Saksi Jailani Bin M. Nasir kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah bersedia memberikan identitas dan menandatangani dokumen pengajuan KUR karena mempercayai Jailani Bin M. Nasir dan Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah pegawai bank sehingga Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah mengira tidak akan terjadi masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Saksi Idris Abdullah Bin Alm Abdullah tidak menerima uang hasil kredit KUR melainkan uang tersebut di pegang oleh Jailani Bin M. Nasir yang mana Jailani Bin M. Nasir menyerahkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dipinjam dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Jailani Bin M. Nasir;

Halaman 108 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat akad pembiayaan 17 nasabah, beberapa akad dihadiri Terdakwa dan beberapa tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada nasabah, seminggu setelah pencairan pembiayaan, dengan kesepakatan sebelum kredit KUR cair kepada nasabah;

Menimbang, bahwa nominal uang yang Terdakwa pinjam dari nasabah adalah sebagai berikut:

1. Abdurrahman: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
2. Idris Abdullah: Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
3. Ishak: Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
4. M. Fadhilullah: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
5. Teuku Rahmat Syah: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Sedangkan menurut Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Saksi Yusnidar menyerahkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, saksi Hafsah Gade Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan saksi Idris Abdullah 40 juta kepada terdakwa

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dari total uang Rp210.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam dari beberapa nasabah, Terdakwa telah mengembalikan sekitar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah), baik secara tunai maupun melalui transfer ke nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah, karena uang tersebut dipinjam langsung dari nasabah dan nasabah sendiri yang memberikannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila nasabah mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetapi penggunaan dana tersebut tidak sesuai untuk mengembangkan usaha, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa pihak bank wajib mengetahui kemampuan bayar nasabah, yang dilakukan dengan melihat pembukuan atau laporan keuangan nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginput KTP ke aplikasi i-KURMA, setelah itu keluar BI Checking, kemudian baru dilakukan survey ke lapangan untuk melihat fisik usaha selanjutnya foto-foto usaha diupload ke aplikasi i-KURMA dan foto-foto usaha tersebut wajib diupload ke aplikasi i-KURMA agar proses pembiayaan dapat diteruskan ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa nasabah datang kepada Terdakwa untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian Terdakwa menanyakan

Halaman 109 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha nasabah dan menyuruh nasabah membuat surat keterangan usaha;

Menimbang, bahwa fungsi aplikasi i-KURMA adalah untuk menginput data nasabah sebelum dilakukan pengambilan dokumen fisik, seperti foto usaha dan bukti kemampuan bayar nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) melakukan upload dokumen nasabah, kemudian Back Office (BO) mencocokkan data yang diupload dengan dokumen fisik. Apabila data sesuai, permohonan diteruskan kepada Branch Manager (BM). Tugas BM adalah memastikan dokumen lengkap dan memutuskan persetujuan pembiayaan;

Menimbang, bahwa tugas Back Office melakukan pencocokan data berpedoman pada dokumen fisik nasabah;

Menimbang, bahwa tugas Branch Manager diantaranya melakukan pengecekan dokumen, ada yang turun langsung ke lapangan tanpa mengajak Terdakwa dan ada yang turun dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pencairan pembiayaan dilakukan langsung ke rekening nasabah, dan yang berwenang menyetujui pencairan adalah Branch Operation & Service Manager (BOSM);

Menimbang, bahwa laporan keuangan ditandatangani dan distempel oleh Branch Manager (BM), serta nasabah juga menandatangani laporan keuangan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila data yang diupload Terdakwa tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Terdakwa untuk diperbaiki, dan biasanya Terdakwa memperbaiki pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan penginputan data-data terkait calon nasabah KUR kedalam aplikasi IKURMA tersebut, kemudian diperiksa kembali oleh Back Office yaitu Saksi Azhari dan kemudian diperiksa kembali oleh Kepala Cabang Pembantu yaitu Saksi Rahmad Hidayat, dan disetujui oleh Kepala Cabang Pembantu tersebut, padahal menurut Saksi Azhari Back Office tersebut dan menurut Saksi Rahmad Hidayat selaku Kepala Cabang Pembantu tersebut ada data yang kurang lengkap di aplikasi IKURMA yaitu foto-foto usaha tersebut tidak ada dan data dukung keuangannya juga belum ada, namun dikarenakan Terdakwa berjanji akan memberikan data tersebut di kemudian hari dan karena asas kepercayaan Kepala Cabang Pembantu tersebut yaitu Saksi Rahmad Hidayat mempercayai Terdakwa dan akhirnya memberikan persetujuan kredit KUR kepada nasabah-nasabah kelolaan Terdakwa tersebut;

Halaman 110 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada faktanya tidak pernah sekalipun mengunjungi usaha-usaha nasabah tersebut, dan Terdakwa menginput data di aplikasi IKURMA tersebut hanya berdasarkan keyakinan dan menurut pendapat Terdakwa setelah melihat Surat Usaha dari seluruh nasabah tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa faktanya memang Terdakwa mengetahui sejak awal bahwa Pengajuan Kredit KUR tersebut bukanlah akan digunakan sebagaimana mesti syarat utama nya, yaitu untuk kepentingan Usaha, melainkan akan digunakan menyimpang dari usaha tersebut, diantaranya untuk digunakan oleh orang lain yang memiliki hubungan saudara dengan nasabah itu dan juga untuk dipinjam sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh PT. Bank Syariah Indonesia dikarenakan Terdakwa dianggap memenuhi kualifikasi mengundurkan diri dikarenakan telah terpenuhi unsur mangkir dengan tidak pernah masuk bekerja tanpa izin atasan dan tanpa keterangan tertulis sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 berdasarkan Surat PT. Bank Syariah Indonesia Nomor 03/1984-3/HCS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar yang bertugas sebagai auditor PT. BSI sebagaimana ditugaskan pada tanggal 15 sampai dengan 22 November 2024 untuk melakukan investigasi dengan Kesimpulan menurut Laporan hasil audit investigasi terkait indikasi *fraud* pembiayaan mikro KUR di KCP Pidie Tangse tim investigasi adalah terdapat tindakan *fraud* dan pelanggaran Code of Conduct (CoC) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama nasabah dan pihak eksternal, berupa rekayasa data untuk pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI, dengan modus topengan dan tempilan, serta penyalahgunaan dana pencairan nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa telah bekerjasama dan membuat kesepakatan dengan para nasabah tersebut untuk kemudian jika kredit KUR yang diajukan atas nama para nasabah sudah cair maka uang dari kredit tersebut akan Terdakwa pinjam dan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan melancarkan perbuatan Terdakwa, ia melakukan Analisa keuangan usaha nasabah pada aplikasi IKURMA tanpa adanya rujukan data sama sekali, Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan survey usaha dari calon nasabah tersebut dan

Halaman 111 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan asumsi Terdakwa saja dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar diketahui modus Topengan adalah pengajuan kredit menggunakan nama orang lain, di mana seluruh dana pencairan dikuasai oleh pihak lain yang bukan nasabah atau debitur sebenarnya, sedangkan Tempilan adalah kredit di mana uang digunakan sebagian oleh debitur dan sebagian lagi oleh pihak lain. Topengan dan Tempilan tidak dibenarkan dan merupakan modus kredit fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar terdapat beberapa dokumen pembiayaan KUR yang belum ditandatangani oleh Saksi Rahmad Hidayat selaku Branch Manager, seperti:

1. Akad Murabahah;
2. Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas sewa ruangan sebagai jaminan;
3. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Mikro iB;
4. Jadwal Angsuran Nasabah;
5. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Dokumen-dokumen tersebut tidak disertai lampiran keuangan/pendapatan nasabah seperti fotokopi bukti penjualan, nota, bon, atau mutasi rekening, sehingga pencatatan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa tidak mendasar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar Terdakwa melakukan pencatatan pada aplikasi i-KURMA dan website APPEL, dan yang bertanggung jawab memastikan inputan/pencatatan tersebut adalah Saksi Rahmad Hidayat. Selain itu, Saksi Azhari selaku BO dan Saksi T. Yusrizal selaku BOSM juga harus memastikan dokumen lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar sebagian besar dokumen pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak ditandatangani oleh Branch Manager (BM), surat keterangan usaha dari Keuchik tidak sesuai, karena diunggah ke aplikasi sebagai dokumen, tetapi riilnya tidak ada dan terdapat banyak ketidaksesuaian dalam dokumen pengajuan kredit, namun kredit tersebut tetap dapat dicairkan, karena kepercayaan dari Branch Manager (BM) kepada marketing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar aturan internal yang dilanggar oleh Terdakwa selaku

Halaman 112 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Micro Banking Representative (MBR) adalah Manual Produk Pembiayaan KUR Mikro Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Digital melalui iKURMA dan APPEL PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar data yang diinput oleh Terdakwa dalam aplikasi iKURMA/ APPEL tidak sesuai dengan dokumen riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zuhri Taufan Bin Romli Komar Terdakwa tidak mengunggah Foto Kunjungan Usaha dalam aplikasi APPEL untuk pengajuan pembiayaan 17 (tujuh belas) nasabah, sehingga foto tersebut tidak ditemukan dalam aplikasi;

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam berdasarkan kronologis, fakta-fakta dan dokumen, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akan tetapi karena ada beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka berdasarkan Asas Lex/ legi Posterior lex/ legi Priori yang menganut asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, maka digunakan ketentuan yang baru yaitu Undang-Undang P2SK, mulai berlaku tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam dalam sistem perbankan, seluruh pegawai bank mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menjaga, mengawasi, dan memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik internal bank (SOP) dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang terjadi dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berjalan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, ketaatan terhadap ketentuan perundangundangan dalam kasus ini, tidak hanya tanggung jawab satu orang atau satu divisi tetapi tanggung jawab bersama untuk melaksanakan kegiatan operasional bank berjalan sesuai aturan;

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam penginputan data yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) dalam aplikasi iKURMA dan aplikasi APPEL terhadap ke 17 nasabah KUR pada PT. BSI KCP Pidie Tangse termasuk dalam kategori pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau

Halaman 113 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS, akan tetapi tidak dilakukan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam penginputan data yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) dalam aplikasi IKURMA dan aplikasi APPEL terhadap ke 17 nasabah KUR pada PT. BSI KCP Pidie Tangse yang tidak dengan keadaan sebenarnya, merupakan pencatatan palsu termasuk pelanggaran terhadap Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK, melakukan pencatatan palsu dalam dokumen pembiayaan;

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H. Binti Umar Adam atas perbuatan Terdakwa selaku Micro Banking Representative (MBR) menerima uang hasil pencairan KUR dengan menggunakan identitas orang lain serta menerima imbalan dari proses mengurus pembiayaan KUR terhadap ke 17 nasabah KUR pada PT. BSI KCP Pidie Tangse, telah masuk dalam kategori yang terdapat dalam unsur Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, melakukan pencatatan palsu dalam dokumen pembiayaan dan Pasal 63 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan syariah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat PT. Bank Syariah Indonesia mengalami kerugian serta menurunkan Tingkat kepercayaan nasabah kepada Bank BSI, selain itu para nasabah dalam perkara ini juga mengalami kerugian yang mana mereka tidak dapat menikmati pembiayaan kredit KUR dikemudian hari dikarenakan terjadi permasalahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas berdasarkan keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang mana Terdakwa telah melakukan pencatatan analisis data yang tidak sebenarnya pada aplikasi i-Kurma yang digunakan untuk proses kredit KUR sebagaimana diketahui para Saksi yang mengajukan kredit KUR melalui Terdakwa (sebagaimana dalam dakwaan terdapat tujuh belas nasabah keseluruhnya mengakui mereka tidak memiliki usaha sebagaimana di dalilkan dalam pendaftaran kredit KUR dan ada beberapa dokumen yang tidak mereka ketahui namun dicatatkan oleh Terdakwa sehingga dapat dilakukan proses pencairan KUR) kemudian Terdakwa juga tidak mengindahkan permintaan dari Pegawai Bank lainnya yang terlibat dalam kredit KUR tersebut untuk selanjutnya Terdakwa melengkapi berkas-berkas

Halaman 114 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak di lampirkan namun Terdakwa tetap tidak melengkapi data-data tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menilai sejak awal tujuan dari kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) itu adalah untuk membantu usaha kecil menengah (UMKM) dimana kredit KUR tersebut di subdidi oleh pemerintah melalui bank yang merupakan badan usaha milik negara, seharusnya Terdakwa tidak boleh memproses kredit KUR jika memang pemberian fasilitas kredit tersebut bukan untuk usaha kecil menengah, tapi Terdakwa salah gunakan kewenangannya diantaranya uang yang diperoleh para nasabah dari Kredit KUR tersebut Terdakwa pinjam setelah uang tersebut cair ke rekening masing-masing nasabah, selanjutnya Terdakwa juga dalam melakukan pekerjaannya tidak melakukan tugas tersebut sebagaimana aturan yang berlaku baik SOP (*Standart Operational Procedure*) maupun manual book kredit KUR, Terdakwa tidak mengunjungi usaha dari para calon nasabah dalam pemberian kredit KUR, Terdakwa hanya memeriksa surat usaha kemudian langsung “percaya” bahwa usaha tersebut ada, hal ini dilakukan Terdakwa tanpa mempertimbangkan dan mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan pencatatan mengenai analisa usaha menjadi tidak benar dan menjadi karangan Terdakwa saja untuk kepentingan pribadinya, sehingga terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 63 ayat (1) pada Bagian Ketiga Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di

Halaman 115 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



bebaskan karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana karena Penuntut Umum terus menerus mengarahkan pembuktian kepada mode tampilan dan topengan kredit, sedangkan tidak terlihat di persidangan pembuktian unsur-unsur pidana sebagaimana di dakwakan, terhadap hal ini oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat dan menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka untuk selebihnya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak perlulah lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair penjara 6 (enam) bulan dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap serta alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa kesalahan yang terjadi tidak seluruhnya ada pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pencairan Kredit merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari adanya permohonan kredit dari calon nasabah sampai dengan uang dicairkan kepada nasabah sehingga dalam hal ini terdapat pihak lain yang turut terlibat diantaranya Back Office, Branch Operation & Service Manager dan Branch Manager yang juga merupakan pihak yang melakukan validasi terhadap proses persyaratan pengajuan kredit, dan sebagai orang yang melakukan persetujuan kredit hingga uang dapat dicairkan ke rekening nasabah, seharusnya dalam permasalahan yang terjadi Back Office, Branch Operation & Service Manager dan Branch Manager juga harus turut bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah terdapat alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana dan juga pada saat perbuatannya telah terlaksana yang mana selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 116 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagai alasan pembeda perbuatannya terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Pasal 63 ayat (3) pada Bagian Ketiga Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan selanjutnya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana terkait Perbankan Syariah juga terdapat adanya pidana denda yang diterapkan secara *kumulatif* dengan ketentuan pidana penjara maksimum saja dan dihapuskan minimum khusus (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana), dan/atau besarnya Pidana Denda paling banyak kategori VII yang mana selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lain dalam setiap putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dalam pemidanaan Hakim wajib mempertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

Halaman 117 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. cara melakukan Tindak Pidana;
- e. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa rumusan 11 item pedoman pemidanaan tersebut diatas bersifat kumulatif alternatif maka dengan demikian Hakim wajib memilih satu atau lebih dari 11 item faktor pedoman pemidanaan tersebut untuk dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan faktor yang relevan saja dengan keadaan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;

Menimbang bahwa mengenai bentuk kesalahan Terdakwa sudah termuat didalam perincian unsur-unsur pasal dakwaan yang telah terbukti dalam dakwaan alternati kesatu;

b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa motif dan tujuan Terdakwa melakukan Tindak Pidana adalah faktor ekonomi karena Terdakwa mempunyai penghasilan lebih rendah dibanding pada Bank Konvensional sebelumnya serta kebutuhan Terdakwa dan keluarga yang terus meningkat;

c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;

Menimbang bahwa sikap batin Terdakwa adalah arti dari mens rea yaitu sikap batin, pikiran, niat, atau keadaan mental dari si pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana. Bahwa sikap batin Terdakwa terlihat dalam perbuatannya (actus reus) yaitu pada saat Terdakwa melakukan kejahatan sudah sangat diperhitungkan secara matang yaitu menggunakan orang lain (nasabah) untuk meminjam uang ke Bank tempat Terdakwa bekerja karena alasan Terdakwa sebagai pegawai tidak boleh melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada para nasabah tersebut setelah uang dicairkan ke rekening para nasabah maka dapat dinilai bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya serta telah mengetahui kemungkinan

Halaman 118 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



dampak perbuatannya yang mana terlihat dari Terdakwa yang mangkir dari Panggilan penyelesaian permasalahannya secara internal PT. BSI (sebagaimana Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. BSI dengan Terdakwa) dan tidak ada penyesalan dalam diri Terdakwa karena Terdakwa merasa perbuatannya tidak melanggar ketentuan perbankan;

d. cara melakukan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa mengenai cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana sudah termuat didalam perincian unsur-unsur pasal dakwaan alternatif pertama;

e. sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa sikap dan Tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana dapat dinilai dari tindakan Terdakwa yang tidak kooperatif dalam penyelesaian permasalahan di lingkungan internal PT. BSI dan Terdakwa tidak tampak menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan juga untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diatur ketentuan “dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan sebagai sarana pengayoman yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Halaman 119 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) ABDURRAHMAN;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191907870002 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195303900001 atas nama Marianti Hasfa;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190912140003;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 172/BD/TS/IX/2022 tanggal 01 September 2022 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0135/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1037738 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) lembar asli Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1037738 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1037738 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;

Halaman 120 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap *asli* Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0135/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *asli* Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrido Syariah Nomor: 11501112209055639 tanggal 16 September 2022;

2) AGUSTINA

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107197007920001 atas nama Agustina;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1205150106860006 atas nama Sofian;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1205152905090010;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/012/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas nama Agustina;
 - 1 (satu) lembar *asli* Surat Pengakuan Hutang atas nama Agustina;
 - 1 (satu) rangkap *asli* Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0038/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina;
 - 1 (satu) lembar *asli* Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 888193 atas nama Agustina dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 888193 atas nama Agustina;
 - 1 (satu) lembar *asli* Surat Keterangan Usaha Nomor: 046/B6/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 atas nama Agustina;
 - 1 (satu) rangkap *asli* Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 888193 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina;
 - 1 (satu) rangkap *asli* Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina;
 - 1 (satu) rangkap *asli* Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0038/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap *asli* Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Agustina;
- ## 3) AIDI ABDULLAH
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191204730001 atas nama Aidi Abdulllah;

Halaman 121 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195012850001 atas nama Aja Satria;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204084466;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.I/8/2017 tanggal 09 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Aidi Abdullah;
 - 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruang Sebagai Jaminan Nomor: 451-0039/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;
 - 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 875036 atas nama Aidi Abdullah dan 1 (satu) lembar asli Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 875036 atas nama Aidi Abdullah;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha tanggal 14 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 875036 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 02 Maret 2022 atas nama Aidi Abdullah;
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0039/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Menjual/Mengalihkan hak Atas Jaminan, atas nama Aidi Abdullah;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 28 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;
- 4) CUT AJA NURUL
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195210940005 atas nama Cut Aja Nurul;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Cut Aja Nurul;

Halaman 122 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-6780/136/06/22 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 69,805 atas nama Cut Aja Nurul;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 74/SKU/AC/V1/2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Jaminan tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 987165 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-6780/136/06/22 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 5) HAFSAH GADE
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195310680001 atas nama Hafsa Gade;
 - 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor: 03.486.664.0-108.000 atas nama Hafsa Gade;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107620203 atas nama Said Hasan Ismail;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204080080 atas nama Sayed Hasan Ismail;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Hafsa Gade;
 - 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-8072/136/08/22 tanggal 04 agustus 2022 atas nama Hafsa Gade;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 71,801 atas nama Hafsa Gade;
 - 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1001299 atas nama Hafsa Gade;

Halaman 123 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107195310680001 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsa Gade;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 16/AC/SKU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 atas nama Hafsa Gade;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1001299 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsa Gade;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsa Gade;
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-8072/136/08/22 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsa Gade sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Cover Note Nasabah Asuransi Jiwa Al Amin Nomor: 22.08.180019.1.001063 tanggal 05 Agustus 2022 atas nama Hafsa Gade;
- 6) HALIK MISNARI
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107270104910001 atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195810940001 atas nama Lisagustina;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191007200003;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 211/BD/2021 tanggal 08 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 422-000062/127/ID0010934/03/21 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 676880 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Murabahah Bil Wakalah Kur Mikro iB Nomor: 422-000062/127/ID0010934/03/2021 tanggal 19 Maret 2021

Halaman 124 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Halik Misnari sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Halik Misnari;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Halik Misnari;
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112103022617 tanggal 19 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan atas nama Halik Misnari;

7) IDRIS ABDULLAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107660241 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194107700443 atas nama Cut Aja Syarifah;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204081087;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 0300/BP/TS/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0088/127/04/22 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 934993 atas nama Idris Abdullah dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 934993 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 934993 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 25 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0088/127/04/22 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 125 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112204013329 tanggal 26 April 2022;
- 8) ISHAK
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107130107690134 atas nama Ishak;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194110770002 atas nama Umi Kalsum;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107192607120001;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 46/PI/2022 tanggal 22 September 2022 atas nama Ishak;
 - 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0153/127/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Ishak;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Ishak;
 - 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1033294 atas nama Ishak dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1033294 atas nama Ishak;
 - 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107130107690134 tanggal 22 September 2022 atas nama Ishak;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Ishak;
 - 1 (satu) lembar asli Printout transaksi rekening : IDR 7210828375 atas nama Ishak;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1033294 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Ishak;
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0153/127/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 9) JALALUDDIN
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107193112730007 atas nama Jalaluddin M Husen;

Halaman 126 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107197011760001 atas nama Nurmahayati;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor : 43.824.682.9-108.000 atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204081963;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 08/RP/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin M Husen;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0009/127/10/21 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 790149 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0009/127/10/21 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112110001535 tanggal 11 Oktober 2021;

10) MUHAMMAD FADHILULLAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191908960001 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 107190204084188;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha tanggal 14 Juni 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-7421/136/07/22 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Fadhilullah;

Halaman 127 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.101,536 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 949578 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-7421/136/07/22 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

11) MUHAMMAD ROMIE

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191711970002 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204082961;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 307/KDT/IX/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0179/127/10/22 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1093532 atas nama Muhammad Romie dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1093532 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar asli Printout Pembayaran LD rincian;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1093532 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie;

Halaman 128 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0179/127/10/22 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

12) MUHAMMAD NUR

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191010820004 atas nama Muhammad Nur Abakar;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195503860001 atas nama Nur Halimah Umar;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191306080033;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 183/BD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama Muhammad Nur Abakar;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0138/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1049456 atas nama Muhammad Nur dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1049456 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 19 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1049456 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 19 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0138/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 129 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112209056252 tanggal 19 September 2022;

13) MUKHLIS

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107930371 atas nama Mukhlis dan KTP Nomor: 1107216604940001 atas nama Marhami;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191706150001;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 174/SKU/AC/X/2022 tanggal 07 oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0159/127/10/22 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa penyerahan agunan tanggal 14 oktober 2022;
- 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107190107930371 tanggal 14 September 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1056974 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0159/127/10/22 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

14) RATNA DEWI

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107196606880001 atas nama Ratna Dewi;
- 2 (dua) lembar fotokopi KK;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian;

Halaman 130 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 20/PS/TS/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-2546/136/03/22 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 869954 atas nama Ratna Dewi dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 869954 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 869954 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 09 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-2546/136/03/22 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Cover Note Nasabah Asuransi Jiwa Al Amin Nomor: 22.03.180019.1.002490 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 11 maret 2022 atas nama Ratna Dewi;

15) TEUKU RAHMAT SYAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107192708710001 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 117191901170001;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 196/LKI/IX/2022 tanggal 20 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0151/127/09/22 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Teuku Rahmat Syah;

Halaman 131 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1066639 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar Foto Usaha An. Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1066639 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0151/127/09/22 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku rahmat Syah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16) TEUKU SALMIADI

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190707980001 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1107190204084239;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 438/PN I/IX/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0184/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar asli Printout transaksi rekening : IDR 7212468759 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1084401 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0184/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022

Halaman 132 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Teuku Salmiadi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

17) YUSNIDAR

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194111870001 atas nama Yusnidar dan KTP nomor: 1107193112830008 a.n. M Nur Jafar;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1107190204081074;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 0167/BP/ /2021 tanggal 10 Maret 2021 atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0181/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1093566 atas nama Yusnidar dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1093566 atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1093566 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Yusnidar;
 - 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0181/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 18) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama ABDURRAHMAN;
- 19) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama AGUSTINA;
- 20) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama AIDI ABDULLAH;

Halaman 133 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



- 21) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama CUT AJA NURUL;
- 22) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama HAFSAH GADE;
- 23) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama HALIK MISNARI;
- 24) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama IDRIS ABDULLAH;
- 25) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama ISHAK;
- 26) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama JALALUDDIN;
- 27) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD ROMIE;
- 28) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD NUR;
- 29) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUKHLIS;
- 30) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama RATNA DEWI;
- 31) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD FADHILULLAH;
- 32) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama TEUKU RAHMAT SYAH;
- 33) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama TEUKU SALMIADI;
- 34) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama YUSNIDARYang terlampir dalam berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bank Syariah Indonesia mengalami kerugian dan merusak citra Bank Syariah Indonesia;
2. Terdakwa tidak menyesali dan merasa bersalah atas perbuatannya;



3. Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan kerugian Bank Syariah Indonesia tempat dirinya bekerja melainkan mangkir sehingga di keluarkan surat pemutusan hubungan kerja atas diri Terdakwa;
4. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 63 ayat (1) pada Bagian Ketiga Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thalal Muntasir Alias Mumun Bin (alm) Syahrul Azwar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pegawai Bank Syariah yang memiliki UUS dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan suatu Bank Syariah atau UUS" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) ABDURRAHMAN

Halaman 135 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191907870002 atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195303900001 atas nama Marianti Hasfa;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190912140003;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 172/BD/TS/IX/2022 tanggal 01 September 2022 atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0135/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1037738 atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) lembar asli Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1037738 atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1037738 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) rangkap *asli* Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman;
 - 1 (satu) rangkap *asli* Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0135/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Abdurrahman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar *asli* Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112209055639 tanggal 16 September 2022;
- 2) AGUSTINA
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107197007920001 atas nama Agustina;

Halaman 136 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1205150106860006 atas nama Sofian;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1205152905090010;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/012/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas mana Agustina;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Agustina;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0038/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 888193 atas nama Agustina dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 888193 atas nama Agustina;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 046/B6/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 atas nama Agustina;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 888193 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0038/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Agustina sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Agustina;

3) AIDI ABDULLAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191204730001 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195012850001 atas nama Aja Satria;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204084466;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.I/8/2017 tanggal 09 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Aidi Abdullah;

Halaman 137 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0039/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 875036 atas nama Aidi Abdullah dan 1 (satu) lembar asli Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 875036 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha tanggal 14 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 875036 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 02 Maret 2022 atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0039/127/02/22 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Menjual/Mengalihkan hak Atas Jaminan, atas nama Aidi Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 28 Februari 2022 atas nama Aidi Abdullah;

4) CUT AJA NURUL

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195210940005 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-6780/136/06/22 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 69,805 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 74/SKU/AC/V1/2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Jaminan tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;

Halaman 138 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 987165 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-6780/136/06/22 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Cut Aja Nurul sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5) HAFSAH GADE

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195310680001 atas nama Hafsa Gade;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor: 03.486.664.0-108.000 atas nama Hafsa Gade;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107620203 atas nama Said Hasan Ismail;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204080080 atas nama Sayed Hasan Ismail;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Hafsa Gade;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-8072/136/08/22 tanggal 04 agustus 2022 atas nama Hafsa Gade;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 71,801 atas nama Hafsa Gade;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1001299 atas nama Hafsa Gade;
- 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107195310680001 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsa Gade;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 16/AC/SKU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 atas nama Hafsa Gade;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1001299 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsa Gade;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsa Gade;

Halaman 139 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-8072/136/08/22 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Cover Note Nasabah Asuransi Jiwa Al Amin Nomor: 22.08.180019.1.001063 tanggal 05 Agustus 2022 atas nama Hafsah Gade;

6) HALIK MISNARI

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107270104910001 atas nama Halik Misnari;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195810940001 atas nama Lisagustina;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191007200003;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 211/BD/2021 tanggal 08 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 422-000062/127/ID0010934/03/21 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 676880 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Murabahah Bil Wakalah Kur Mikro iB Nomor: 422-000062/127/ID0010934/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Halik Misnari sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Halik Misnari;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Halik Misnari;
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112103022617 tanggal 19 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan atas nama Halik Misnari;

Halaman 140 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



7) IDRIS ABDULLAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107660241 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194107700443 atas nama Cut Aja Syarifah;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204081087;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 0300/BP/TS/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0088/127/04/22 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 934993 atas nama Idris Abdullah dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 934993 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 934993 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 25 April 2022 atas nama Idris Abdullah;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0088/127/04/22 tanggal 22 April 2022 atas nama Idris Abdullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112204013329 tanggal 26 April 2022;

8) ISHAK

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107130107690134 atas nama Ishak;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194110770002 atas nama Umi Kalsum;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107192607120001;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 46/PI/2022 tanggal 22 September 2022 atas nama Ishak;

Halaman 141 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0153/127/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Ishak;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Ishak;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1033294 atas nama Ishak dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1033294 atas nama Ishak;
- 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107130107690134 tanggal 22 September 2022 atas nama Ishak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Ishak;
- 1 (satu) lembar asli Printout transaksi rekening : IDR 7210828375 atas nama Ishak;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1033294 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Ishak;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0153/127/10/22 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Ishak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

9) JALALUDDIN

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107193112730007 atas nama Jalaluddin M Husen;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107197011760001 atas nama Nurmahayati;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor : 43.824.682.9-108.000 atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204081963;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 08/RP/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin M Husen;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0009/127/10/21 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin;

Halaman 142 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 790149 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0009/127/10/21 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Jalaluddin sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112110001535 tanggal 11 Oktober 2021;

10) MUHAMMAD FADHILULLAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191908960001 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 107190204084188;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha tanggal 14 Juni 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-7421/136/07/22 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.101,536 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 949578 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-7421/136/07/22 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhilullah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 143 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



11) MUHAMMAD ROMIE

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191711970002 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107190204082961;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 307/KDT/IX/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0179/127/10/22 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1093532 atas nama Muhammad Romie dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1093532 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) lembar asli Printout Pembayaran LD rincian;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1093532 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0179/127/10/22 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Muhammad Romie sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

12) MUHAMMAD NUR

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107191010820004 atas nama Muhammad Nur Abakar;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107195503860001 atas nama Nur Halimah Umar;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191306080033;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 183/BD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama Muhammad Nur Abakar;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0138/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1049456 atas nama Muhammad Nur dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1049456 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 19 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1049456 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 19 September 2022 atas nama Muhammad Nur;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0138/127/09/22 tanggal 16 September 2022 atas nama Muhammad Nur sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Asuransi Penjaminan/Sertifikat Kafalah Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 11501112209056252 tanggal 19 September 2022;

13) MUKHLIS

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190107930371 atas nama Mukhlis dan KTP Nomor: 1107216604940001 atas nama Marhami;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor: 1107191706150001;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 174/SKU/AC/X/2022 tanggal 07 oktober 2022 atas nama Mukhlis;

Halaman 145 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0159/127/10/22 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa penyerahan agunan tanggal 14 oktober 2022;
- 1 (satu) rangkap Ideb Informasi Debitur Nomor: 1107190107930371 tanggal 14 September 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1056974 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0159/127/10/22 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Mukhlis sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

14) RATNA DEWI

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107196606880001 atas nama Ratna Dewi;
- 2 (dua) lembar fotokopi KK;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 20/PS/TS/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-2546/136/03/22 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 869954 atas nama Ratna Dewi dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 869954 atas nama Ratna Dewi;

Halaman 146 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 869954 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 09 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-2546/136/03/22 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Cover Note Nasabah Asuransi Jiwa Al Amin Nomor: 22.03.180019.1.002490 tanggal 15 Maret 2022 atas nama Ratna Dewi;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 11 maret 2022 atas nama Ratna Dewi;

15) TEUKU RAHMAT SYAH

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107192708710001 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 117191901170001;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 196/LKI/IX/2022 tanggal 20 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0151/127/09/22 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1066639 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) lembar Foto Usaha An. Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1066639 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku Rahmat Syah;

Halaman 147 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0151/127/09/22 tanggal 26 September 2022 atas nama Teuku rahmat Syah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16) TEUKU SALMIADI

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107190707980001 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1107190204084239;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 438/PN I/IX/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0184/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) lembar asli Printout transaksi rekening : IDR 7212468759 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1084401 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0184/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Teuku Salmiadi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

17) YUSNIDAR

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor: 1107194111870001 atas nama Yusnidar dan KTP nomor: 1107193112830008 a.n. M Nur Jafar;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1107190204081074;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 0167/BP/ /2021 tanggal 10 Maret 2021 atas nama Yusnidar;

Halaman 148 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Sewa Ruangan Sebagai Jaminan Nomor: 451-0181/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang atas nama Yusnidar;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan atas nama Yusnidar;
- 1 (satu) lembar asli Biaya-Biaya Pembiayaan Nomor Aplikasi: 1093566 atas nama Yusnidar dan Validasi Rekening dengan Biaya-Biaya ID Aplikasi: 1093566 atas nama Yusnidar;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Jaminan tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar;
- 1 (satu) rangkap asli Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Nomor Aplikasi: 1093566 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Yusnidar;
- 1 (satu) rangkap asli Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 451-0181/127/10/22 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Yusnidar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 18)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama ABDURRAHMAN;
- 19)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama AGUSTINA;
- 20)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama AIDI ABDULLAH;
- 21)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama CUT AJA NURUL;
- 22)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama HAFSAH GADE;
- 23)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama HALIK MISNARI;
- 24)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama IDRIS ABDULLAH;
- 25)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama ISHAK;
- 26)** 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama JALALUDDIN;

Halaman 149 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi



27) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD ROMIE;

28) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD NUR;

29) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUKHLIS;

30) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama RATNA DEWI;

31) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama MUHAMMAD FADHILULLAH;

32) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama TEUKU RAHMAT SYAH;

33) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama TEUKU SALMIADI;

34) 1 (satu) rangkap Printout Aplikasi APPEL atas nama YUSNIDAR;

Tetap terlampir di berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026, oleh kami, Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H.,M.H., dan Andi Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaki Anwar, S.H.,M.H

Keumala Sari, S.H.

Andi Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismuha Aleanaldi, S.H.

Halaman 151 dari 151 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151